c) 12 tháng kể từ ngày Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư ra quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư

d) 12 tháng kể từ ngày Tổ chức hành nghề luật sư ra quyết định nhận người tập sự hành nghề luật sư

Câu 19: Người tập sự hành nghề luật sư được liên hệ với cá nhân, cơ quan, tổ chức để:

a) Thực hiện việc bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng

b) Thực hiện các hoạt động có liên quan đến việc bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng

c) Tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật và thực hiện dịch vụ pháp lý khác một cách tốt nhất nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng

d) Đại diện cho luật sư hướng dẫn tập sự cung cấp thông tin pháp lý và ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với khach hàng

Câu 20: Trong thời gian tập sự, ngoài nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, người tập sự hành nghề luật sư còn có nghĩa vụ:

a) Lập nhật ký tập sự, trong đó ghi chép đầy đủ việc thực hiện các công việc trong thời gian tập sự

b) Lập nhật ký tập sự, trong đó ghi chép đầy đủ số lần bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng

c) Lập thời khóa biểu tập sự, trong đó ghi chép đầy đủ số lần tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật và thực hiện dịch vụ pháp lý khác cho khách hàng

d) Lập thời khóa biểu tập sự, ghi chép lịch đến tổ chức hành nghề tập sự

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 1: Câu hỏi tự luận (3 điểm)

1. Anh/Chị hãy trình bày mối quan hệ giữa luật sư hướng dẫn với người tập sự hành nghề luật sư ?

Câu 2: Tình huống tự luận (4 điểm)

Trong một lần tham gia giao thông, Q lạng lách gây va quẹt với H, đã không xin lỗi Q còn hung hăng nhào đến đánh H, nhưng không ngờ H có võ nên H đã đá Q một cú vào chân làm gãy xương chân, giám định thương tật là 18%. Do bị khởi tố về ***tội cố ý gây thương tích*** nên H đã nhờ luật sư A bào chữa cho mình. A đã hứa với H sẽ bào chữa cho H không ở tù với mức thù lao là 50 triệu đồng. Kết quả, bản án sơ thẩm của Tòa án cấp huyện chỉ tuyên H 3 năm tù cho hưởng án treo, vì H đã phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Tuy nhiên sau đó, Viện kiểm sát cấp huyện đã kháng nghị lên Tòa án cấp tỉnh và H bị tuyên 2 năm tù.

Hỏi:

a) Hành vi hứa bảo đảm kết quả H không bị ở tù của luật sư A có vi phạm Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư không ? Giải thích tại sao ?

b) Khi người nhà của H đến yêu cầu luật sư trả lại một nửa số tiền đã nhận, luật sư A nói đã thực hiện đúng hợp đồng và không trả lại tiền. Anh (Chị) có ý kiến gì về thái độ ứng xử của luật sư A?

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐÁP ÁN ĐỀ LẺ

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM

Lựa chọn một phương án bạn cho là đúng nhất và khoanh tròn chữ a, b, c hoặc d đứng trước phương án đúng.

CÂU SỐ	ĐÁP ÁN	SỞ SỞ PHÁP LÝ
1	b	Khoản 2 Điều 15 Luật Luật sư
2	d	Điểm c,i,b khoản 1 Điều 18 Luật Luật sư
3	d	Điểm đ,c,d khoản 2 Điều 21 Luật Luật sư
4	c	khoản 1, khoản 2 Điều 25 Luật Luật sư
5	a	Khoản 1 Điều 14 Luật Luật sư
6	b	khoản 1 Điều 2 NĐ số 123/2013/NĐ-CP
7	d	Điều 3 và điều 4 NĐ số 123/2013/NĐ-CP
8	b	khoản 1 Điều 14 NĐ số 123/2013/NĐ-CP
9	A	điểm c và điểm d khoản 1 Điều 17 NĐ số 123/2013/NĐ-CP
10	d	khoản 1 Điều 18 NĐ số 123/2013/NĐ-CP
11	d → c	khoản 3 Điều 40 NĐ số 123/2013/NĐ-CP
12	b	khoản 2 Điều 43 NĐ số 123/2013/NĐ-CP
13	a	khoản 1 Điều 4 TT số 19/2013/TT-BTP
14	b	khoản 2 Điều 4 TT số 19/2013/TT-BTP
15	d	khoản 3 Điều 4 TT số 19/2013/TT-BTP
16	d	khoản 3 Điều 4 TT số 19/2013/TT-BTP
17	b	khoản 2 Điều 5 TT số 19/2013TT-BTP
18	c	khoản 1 Điều 6 TT số 19/2013/TT-BTP
19	b	khoản 2 Điều 9 TT số 19/2013/TT-BTP
20	a	khoản 6 Điều 10 TT số 19/2013/TT-BTP

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 1: (Câu hỏi tự luận (3 điểm)

Câu 1: (Câu hỏi tự luận (3 điểm) 1-Anh/Chị hãy trình bày mối quan hệ giữa luật sư hướng dẫn với người tập sự hành nghề luật sư

Đáp án : Quy tắc 22 (22.1 đến 22.2)

Đáp án	Thang điểm
Nội dung quy tắc (02 ý)	Ý (1) 0,2 điểm; Ý (2) 0,4 điểm; = 0,6 điểm
~~Đưa ra một ví dụ minh họa~~ (1) Phân tích hết ý	0,8 điểm
~~Đưa ra một ví dụ minh họa~~ (2)	1,6 điểm

Phân tích

Phân tích hết ý	
Tổng cộng	03 điểm

Câu 2: Tình huống tự luận (4 điểm)

Trong một lần tham gia giao thông, Q lạng lách gây va quẹt với ông H, đã không xin lỗi còn hung hăng nhào đến đánh H, không ngờ H có võ nên H đã đá Q một cú vào chân làm gãy xương chân, giám định thương tật là 18%. Do bị khởi tố về ***tội cố ý gây thương tích*** nên H đã nhờ luật sư A bào chữa cho mình. A đã hứa với H sẽ bào chữa cho H không ở tù với mức thù lao là 50 triệu . Kết quả, bản án sơ thẩm của Tòa án cấp Huyện chỉ tuyên H 3 năm tù cho hưởng án treo, vì H đã phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Tuy nhiên sau đó, Viện kiểm sát cấp huyện đã kháng nghị lên Tòa án cấp tỉnh và H bị tuyên 2 năm tù.

Hỏi :

a) Hành vi hứa bảo đảm kết quả H không bị ở tù của luật sư A có vi phạm Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư không ? Giải thích .

b) Khi người nhà của H đến yêu cầu luật sư trả lại một nửa số tiền đã nhận, luật sư A nói đã thực hiện đúng "hợp đồng" và không trả lại tiền. Anh (Chị) có ý kiến gì về thái độ ứng xử của luật sư A? Theo Anh (Chị) nên ứng xử thế nào?

Đáp án : Vi phạm Quy tắc 14 (14.11)

Đáp án	**Thang điểm**
Câu hỏi (a)	(1) có vi phạm Quy tắc 14 (14.11) = 0,5 điểm (2) Giải thích đầy đủ ý = 1,5 điểm
Câu hỏi (b)	(1) Phê phán thái độ của A = 1,0 điểm (2) TRả lại tiền = 1,0 điểm.

BỘ TƯ PHÁP

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SƯ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

ĐỀ KIỂM TRA VIẾT – Hà Nội

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

Thời gian làm bài kiểm tra: 180 phút

Câu 1: (Chung cho tất cả các thí sinh)

Ông Nguyễn Văn An và bà Lê Hồng Phúc có hai người con trai là Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Văn Nghĩa. Ông An và bà Phúc có một căn nhà cấp 4, trên tổng diện tích đất là 200 m^2 tại địa bàn phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Ngày 13/8/1998, ông An và bà Phúc mất do tai nạn giao thông, ông bà không để lại di chúc nhưng trước đó có nói với hai anh em Đức và Nghĩa là sau này sẽ cho hai anh em ngôi nhà đó để làm vốn làm ăn. Thời điểm ông An và bà Phúc mất, anh Đức đang công tác tại nước ngoài nên anh Nguyễn Văn Nghĩa trực tiếp quản lý nhà đất của ông An, bà Phúc từ năm 1998 tới nay.

Tháng 8/2010, anh Nguyễn Văn Đức về Hà Nội làm việc nên muốn anh Nguyễn Văn Nghĩa chia cho một phần nhà đất nói trên, để làm nơi sinh sống nhưng anh Nghĩa không đồng ý. Ngày 19/8/2010, anh Đức tìm đến VPLS đề nghị tư vấn và giúp đỡ anh Đức khởi kiện đòi quyền thừa kế của mình đối với nhà đất của ông An và bà Phúc để lại.

1. Nếu được phân công làm việc với khách hàng là anh Đức trong buổi đầu tiên, anh (chị) cần làm rõ những tình tiết nào?
2. Tại buổi làm việc, anh Đức cho biết trước khi tìm tới VPLS anh đã viết đơn lên UBND phường Lê Đại Hành, yêu cầu anh Nghĩa chia đất, khi hòa giải ở UBND phường, anh Đức và anh Nghĩa đều thừa nhận là đồng thừa kế duy nhất và nhà đất đó cũng chưa được chia cho anh Đức dưới bất kỳ hình thức nào. Anh Nghĩa không nhất trí chia nhà đất cho anh Đức với lý do anh Nghĩa đã một mình quản lý nhà đất của bố mẹ từ năm 1998 tới nay. Anh (chị) tư vấn như thế nào cho anh Đức?

Câu 2 (Thí sinh chọn một trong hai bài dưới đây).

Bài A.

Ngày 02/5/2007, Công ty CP A có địa chỉ tại Hà nội đã ký hợp đồngtín dụng của Ngân hàng B để nhập khẩu máy tính. Theo đó, Công ty Cổ phần A đã vay của Ngân Hàng B số tiền là 2 tỷ đồng. Ông D, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ

phần A là người trực tiếp giao dịch và ký Hợp đồng tín dụng. Để vay khoản tiền trên, Công ty CP A đã được hộ gia đình ông C bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất mảnh của hộ gia đình ông C tại địa chỉ Từ Liêm, Hà Nội. Quyết định vay vốn của Công ty CP A đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Theo Hợp đồng tín dụng, thời hạn vay là 12 tháng, lãi vay ngân hàng sẽ được trả hàng tháng, tiền gốc sẽ được thanh toán vào ngày cuối kỳ hạn. Khoản tiền vay này đã được Ngân hàng B chuyển cho Công ty A theo phương thức chuyển khoản vào ngày 15/5/2007. Thực tế, trong Hồ sơ vay vốn có một số tài liệu là giả, cụ thể: Hợp đồng nhập khẩu máy tính (chữ ký và con dấu của Công ty Xuất khẩu là giả); Biên bản Họp Hội đồng quản trị và chữ ký và con dấu của các thành viên Hội đồng quản trị là giả (trừ chữ ký của chủ tịch Hội đồng quản trị). Ngày 18/5/2007, với tư cách là chủ tài khoản của Công ty CP A, ông D đã ra Ngân hàng rút tiền và bỏ trốn. Ngày 20/3/2008, Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can D. Ngày 10/7/2008, Công an Thành phố Hà Nội đã bắt được ông D khi đang trong quá trình lẩn trốn tại Tỉnh H.

1. Theo quan điểm của anh /chị, Công an thành phố Hà Nội nên khởi tố ông D với tội danh nào sau đây?

- Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật Hình sự;
- Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 140 Bộ luật Hình sự;
- Tội tham ô tài sản theo Điều 278 Bộ luật Hình sự;

Anh/ chị hãy đưa ra lập luận để bảo vệ quan điểm của mình.

2. Với tư cách là người bào chữa cho bị can D, anh/chị sẽ cần chuẩn bị những thủ tục gì để vào trịa giam gặp bị can D
3. Khi gặp bị can D trong trại gia, anh/ chị nên hỏi những vấn đề gì?
4. Với tư cách là người bào chữa cho bị cáo D, anh/ chị hãy chuẩn bị bản tóm tắt bản luận cứ để bảo về cho thân chủ của mình?

Bài B.

Công ty TNHH Hoàng Gia có đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. Công ty Cổ phần xây dựng Bình Tân có đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp. Công ty Cổ phần xây dựng Bình Tân có nhận thầu xây dựng trụ sở Chi nhánh Công ty TNHH Hoàng Gia tại đường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Sau khi bàn giao và đưa vào sử dụng, công trình trụ sở Chi nhánh Công ty TNHH Hoàng Gia đã bị hư hỏng, lún nứt nhiều chỗ. Công ty TNHH Hoàng Gia yêu cầu Công ty Cổ phần xây dựng Bình Tân sửa chữa và bồi thường thiệt hại.Quá trình hai bên tự giải quyết nhưng không có kết quả. Công ty TNHH Hoàng Gia đã đến VPLS nhờ tư avaans và bảo vệ quyền lợi cho mình.

1. Là người được cử, anh/ chị sẽ tư vấn cho Công ty TNHH Hoàng Gia những vấn đề gì?
2. Anh/ chị sẽ giúp công ty TNHH Hoàng Gia chuẩn bị hồ sơ, làm thủ tục khởi kiện vụ án như thế nào? Anh/ Chị hãy giúp công ty TNHH Hoàng Gia soạn đơn khởi kiện?

Đáp án Hà Nội:

Trên tinh thần chấm theo Đáp án của Hội đồng đã thông qua. Trong trường hợp thi sinh có lập luận khác với đáp án thì phải báo cáo lại với Hội đồng để xem xét.

	Nội dung trả lời	**Điểm**
	Câu 1. Dân sự	
Câu 1	Cần làm rõ các tình tiết sau: + Ở thời điểm Ông An và Bà Phúc mất, hàng thừ kế thứ nhất có những ai còn sống, bao gồm: - Bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ nuôi của Ông An, bà Phúc; - Ngoài anh Đức và anh Nghĩa, còn người con nuôi, con đẻ chung nào khác hoặc con riêng của mỗi người không? + Có di chúc không? (Cần tìm hiểu các yếu tố khác để xác định lời nói của ông An, bà Phúc như trên đã đủ điều kiện là di chúc miệng hợp pháp hay không?)	2
Câu 2	Tư vấn cho anh Đức: Thời điểm mở thừa kế là ngày 13/8/1998 – thời điểm ông An, Bà phúc chết. Từ tháng 8/1998 đến 8/2010 là 12 năm nên đã hết thời hiệu chia thừ kế (Điều 648 BLDS). Tuy nhiên, Theo 2.4 mục I – Nghị quyết 02/2004/NQ – HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao thì anh Đức vẫn có quyền khởi kiện yêu cầu chia di sản chung (là ngôi nhà và thửa đất đó) do ông An và bà Phúc để lại. Tại điểm 2.4 mục I Nghị quyết 02/2004/NQ/HĐTP ngày 10/8/2004 quy định về "*Không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế*" như sau: "a. *Trường hợp trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế*	3

	và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Khi có tranh chấp và yêu cầu Toà án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, mà áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết và cần phân biệt như sau: *a.1. Trường hợp có di chúc mà các đồng thừa kế không có tranh chấp và thoả thuận việc chia tài sản sẽ được thực hiện theo di chúc khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo di chúc.* *a.2. Trường hợp không có di chúc mà các đồng thừa kế thảo thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo thoả thuận của họ.* *a.3. Trường hợp không có di chúc và các đồng thừa kế không có thoả thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về chia tài sản chung.* *b. Trường hợp người chết để lại di sản cho các thừa kế nhưng các thừa kế không trực tiếp quản lý, sử dụng mà di sản đó đang do người khác chiếm hữu bất hợp pháp hoặc thuê, mượn, quản lý theo uỷ quyền... thì các thừa kế có quyền khởi kiện người khác đó để đòi lại di sản."*	
	Câu 2: Hình sự	
1	Công an Thành phố Hà Nội nên khởi tố ông D với tội danh: Điều 139 Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 21/12/1999 ("Bộ luật Hình sự 1999") quy định về Tội lừa đảo như sau: "*Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm*." Để cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi của ông D phải đáp ứng được các yếu tố: "dùng thủ đoạn gian dối" và " chiếm đoạt tài sản của người khác" với giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng. Trên thực tế, ngay từ đầu, ông D đã có hành vi gian dối để nhằm mục đích vay được vốn của Ngân hàng B. Sau đó, khi nhận được tiền của Ngân Hàng B, ông D đã có hành vi chủ mưu chiếm đoạt khoản tiền vay được từ ngân hàng rồi bỏ trốn. Việc sử dụng Công ty CP A để vay vốn chỉ là hình thức để che đậy mục đích chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng. Bởi vậy, hành vi của ông D đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.	1

2	Luật sư cần chuẩn bị những thủ tục sau: Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận người bào chữa, hồ sơ gồm: - Đơn mời luật sư của bị can D hoặc thân nhân của gia đình bị can D; - Giấy giới thiệu của VPLS, Công ty luật về việc làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận người bào chữa; - Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư. Bước 2: Vào trại giam xin trích xuất phạm nhân, hồ sơ gồm: - Giấy chứng nhận người bào chữa; - Giấy giới thiệu của VPLS, Công ty luật về việc cử luật sư gặp bị can D - Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư.	1
3	Luật sư nêu những câu hỏi sau: - Đề nghị ông tường thuật lại nội dung việc vay vốn? - Mục đích của việc chiếm dụng vốn? - Ông có bị ép cung hay mớm cung, dùng nhục hinihf không? - Ông đã sử dụng số tiền vay vốn để làm việc gị? - Ông có tiền sử về bệnh tâm thần không? - Ông có bị ai xúi giục hoặc chỉ đạo không? - Vợ, chồng, cha, mẹ,con, anh, chị, em ruột của bị cáo có ai được tặng thưởng các danh hiệu vinh dự như: anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, người mẹ Việt Nam anh hùng; nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú hoặc các danh hiệu cao quý khác theo quy định của Nhà nước không? - Bị cáo có phải là thương binh hoặc có người thân thích như vợ, cha, mẹ, con (con đẻ hoặc con nuôi), anh, chị, em ruột là liệt sĩ không>	1
4	Tóm tắt bản luận cứ - Giới thiệu tên tuổi, văn phòng luật sư nơi công tác; - Trình bày tóm tắt nội dung diễn biến vụ án; - Trình bày những tình tiết và các căn cứ pháp lý để giảm nhẹ cho thân chủ; - Đề nghị hội đồng xét xử làm rõ những tình tiết chưa sáng tỏ trong vụ án có lợi cho thân chủ. Phương án 1: Theo tình tiết giảm nhẹ Phương án 2: Không phạm tội (nếu người bảo lãnh vẫn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh)	2
	Câu 3: Kinh tế	
1	• Cơ sở pháp lý: - Luật Dân sự;	2.5

	- Luật Thương mại; - Luật Xây dựng; - Hợp đồng ký kết giữa Công ty TNHH Hoàng Gia và Công ty Bình Tân • Những vấn đề cần tư vấn: - Bồi thường thiệt hại (Có hành vi vi phạm; có thiệt hại thực tế và có mối quan hệ nhân quả) + Mức độ thiệt hại; + Xác định trách nhiệm; + Quy định pháp luật về việc bồi thường thiệt hại; + Quy định của Hợp đồng về các vấn đề có liên quan. - Thủ tục khởi kiện vụ án: + Xác định thẩm quyền; + Xác định thời hiệu khởi kiện; +| Các giấy tờ phục vụ việc khởi kiện; +Thủ tục khởi kiện (các bước cần thực hiện)	
2	Soạn thảo đơn khởi kiện: Đơn khởi kiện cần có các nội dung sau đây: - Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện; - Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện; - Tên, địa chỉ, giấy chứng nhận ĐKKD của bên khởi kiện; - Tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích đucợ bảo vệ (nếu có) - Tên, địa chỉ, giấy chứng nhận ĐKKD của bên Bị kiên; - Tên, địa chỉ của người có quyền và nghĩa vụ liên quan (nếu có) - Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan; - Họ, tên, địa chỉ người làm chứng (nếu có); - Hồ sơ, chứng từ làm theo đơn khởi kiện: Tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp; - Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án; - Người khởi kiện là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức khởi kiện thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn.	2.5

BỘ TƯ PHÁP

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

ĐỀ KIỂM TRA VIẾT - TPHCM

Thời gian làm bài kiểm tra 180 phút

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

Câu 1 (Chung cho tất cả các thí sinh)

Công ty A là chủ đầu tư xây dựng công trình nhà văn phòng làm việc (Công trình). Ngày 15/1/2008, Công ty A ký hợp đồng thiết kế với công ty B là tổng thầu thiết kế để thiết kế cho toàn bộ công trình. Sau đó, ngày 30/1/2008, Công ty B ký hợp đồng nhà thầu phụ với công ty C để thiết kế phần mái của Công trình bao gồm cả phần khung thép và tấm lợp mái Lexan. Ngày 30/4/2008, Công ty A tự ký Hợp đồng thi công phần mái với công ty D. Theo đó, công ty D có trách nhiệm thi công phần khung mái và lắp đặt các tấm lợp Lexan theo thiết kế đã được Công ty A cung cấp. (Lưu ý phần móng và tường đã được một công ty khác thi công và đã có biên bản nghiệm thu và bàn giao công trình cho công ty A).

Đến ngày 15/5/2008, Công ty D đã hoàn thành công việc nhưng công ty A vẫn chưa nghiệm thu vì lúc lắp đặt phần mái xong thì trên mái xuất hiện rất nhiều chỗ dột nước ("Sự cố"). Công ty A đã yêu cầu công ty D sửa chữa nhưng công ty D không sửa với lý do lỗi là do phần khung thép được thiết kế không phù hợp nên khi lắp những tấm lợp Lexan đã bị biến dạng và gây ra sự cố. Do đó, nhà thầu thiết kế là bên có lỗi chứ không phải công ty D.

Công ty A đã liên hệ với công ty B nhưng nhận được câu trả lời rằng công ty C là bên thiết kế phần mái nên công ty C mới là bên chịu trách nhiệm vè sự cố. Công ty A lại liên hệ với công ty C nhưng công ty C giải thích sự cố xảy ra là do bên cung cấp tấm lợp mái Lexan không đảm bảo chất lượng chứ không phải do kết cấu khung thép.

Hiện tại, sự cố vẫn chưa được sửa chữa và vẫn chưa xác định được bên chịu trách nhiệm.

1. Theo anh/chị Công ty A phải làm gì để xác định lỗi và trách nhiệm gây ra cố.
2. Trong trường hợp các bên không tự giải quyết tranh chấp được thì Công ty A có quyền khởi kiện doanh nghiệp nào yêu cầu bồi thường thiệt hại? Anh/chị hãy xác định tư cách người tham gia tố tụng trong quan hệ tranh chấp?
3. Công ty A có quyền thuê một công ty khác đến sửa chữa sự cố không? Những chi phí này do bên nào chịu?
4. Giả sử rằng, Công ty D là doanh nghiệp có lỗi trong việc gây ra sự cố nhưng công ty D không chịu khắc phục. Trong thỏa thuận giải quyết của hợp đồng mua tấm lợp Lexan ký giữa công ty A và công ty D có ghi rằng: " trường hợp có tranh chấp xảy ra mà hai bên không tự giải quyết được thì một trong các bên có quyền khởi kiện ra Trung tâm trọng tài thương mại của Việt Nam". Theo anh/chị trong trường hợp này công ty A có quyền khởi kiện ra cơ quan nào để giải quyết tranh chấp? Vì sao?

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn

5. Anh chị được công ty A mời tham gia với tư cách người đại diện theo ủy quyền tại cơ quan tài phán. Anh/chị hãy soạn thảo đơn khởi kiện và liệt kê những tài liệu cần thiết cần chuẩn bị khi khởi kiện.

Câu 2 (Thí sinh chọn một trong hai bài dưới đây).

Bài A) Ngày 02/5/2007, Công ty CP A có địa chỉ tại Hà Nội đã ký Hợp đồng tín dụng của Ngân hàng B để nhập khẩu máy tính. Theo đó, Công ty CP A đã vay của Ngân hàng B số tiền là 2 tỷ đồng. Ông D, CHủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty CP A là người trực tiếp giao dịch và ký hợp đồng tín dụng. Để vay khoản tiền trên, Công ty A đã được hộ gia đình ông C bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông C tại địa chỉ Từ Liêm, Hà Nội. Quyết định vay vốn của công ty CP A đã được hội đồng quản trị thông qua.

Theo Hợp đồng tín dụng, thời hạn 12 tháng, lãi vay ngân hàng sẽ được trả hàng tháng, tiền gốc sẽ được thanh toán vào ngày cuối kỳ hạn. Khoản tiền vay này được ngân hàng B chuyển cho công ty CP A theo phương thức chuyển khoản vào ngày 15/5/2007. Thực tế, trong hồ sơ vay vốn có một số tài liệu là giả, cụ thể: Hợp đồng nhập khẩu máy tính (chữ ký, con dấu của công ty xuất khẩu là giả); biên bản họp HĐQT, con dấu và chữ ký của thành viên hội đồng quản trị là giả (trừ chữ ký của chủ tịch HĐQT). Ngày 18/5/2007, với tư cách là chủ tài khoản của Công ty CP A, ông D đã ra ngân hàng rút tiền và bỏ trốn. Ngày 02/3/2008, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tó vụ án và quyết dịnh khởi tố bị can D. Ngày 10/7/2008 CATP Hà Nội đã bắt được ông D khi đang trong quá trình lẩn trốn tại tỉnh H.

1. Theo quan điểm của anh/chị công an TP Hà Nội nên khởi tố ông D với tội danh nào sau đây?

- Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 BLHS

- Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 140 BLHS

- Tội tham ô tài sản theo Điều 278 BLHS

Anh/chị hãy đưa ra lập luận bảo vệ quan điểm của mình

2. Với tư cách là người bào chữa cho bị can D, anh/chị cần chuẩn bị những thủ tục gì để vào trại tạm giam gặp bị can D?
3. Khi gặp bị can D trong trại tạm giam, anh/chị nên hỏi những vấn đề gì?
4. Với tư cách là người bào chữa cho bị cáo D, anh/chị hãy chuẩn bị bản tóm tắt bản luận cứ để bảo vệ cho thân chủ của mình?

Bài B) Công ty TNHH A (Sau đây gọi là Công ty A) có trụ sở tại số 10, đường Cống Quỳnh, quận 1 TP Hồ Chí Minh do ông Nguyễn X làm giám đốc, được thành lập theo giấy phép số 35/GP-UB ngày 11/12/1993 của UBND TP Hồ Chí Minh có chức năng kinh doanh mặt hàng ăn uống theo Quyết định số 3730/QĐ-UB ngày 14/10/1995 của UBND TP Hồ Chí Minh.

Ngày 30/5/1996, Công ty A ký Hợp đồng thuê nhà số 14 Trần Hưng Đạo của ông Đỗ H với thời hạn 3 năm để mở hàng ăn uống có tên gọi "Nhà hàng Phù Đổng", nhà hàng Phù Đổng do 5 người góp vốn

kinh doanh là các ông: Nguyễn X, Nguyễn Y, Trần Z, Đỗ T, Đỗ V (ông Đỗ T và ông Đỗ V là em ruột của ông Đỗ H).

Ngày 31/7/1998, Công ty A có đơn xin đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và đã được cục Sở Hữu Công nghiệp cấp Giấy chứng nhận số 82102 (Theo Quyết định số 2905/QĐ NH ngày 19/09/1999) bảo hộ nhãn hiệu " Nhà hàng Phù Đổng" với logo gồm có hình vẽ nhà hàng và người cưỡi ngựa cho dịch vụ cửa hàng ăn uống giải khát thuộc nhóm 42.

Do hết hạn Hợp đồng thuê nhà và ong H không thuê nữa nên ngày 26/7/1999, các ông X, Y, Z đã lập giấy bán phần tài sản đầu tư vào cửa hàng cho ông H với giá 260.000.000 đồng một suất, ba suất là 780.000.000 đồng. Sau đó các ông X, Y, Z thuê nhà số 12 Võ Thị Sáu để mở lại nhà hàng Phù Đổng.

Ngày 17/7/1999, ông Đỗ T và ông Đỗ V thanh lập công ty TNHH " Phù Đổng Thiên Vương" theo giấy phép số 4503/GP/TLDN của UBND TP HCM. Ông Đỗ V là giám đốc công ty, là người đại diện theo pháp luật. Công ty TNHH "Phù Đổng Thiên Vương" được phép kinh doanh mặt hàng ăn uống. Ngày 18/07/1999, Công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương thành lập nhà hàng Phù Đổng Thiên Vương tại số 14 Trần Hưng Đạo và một mặt nhà hàng nằm trên đường Phù Đổng Thiên Vương để kinh doanh ăn uống giải khát và giao cho ông Đỗ H quản lý nhà hàng.

Ngày 23/11/1999, Công ty A ký Hợp đồng với báo Sài phóng thông báo chuyển địa điểm nhà hàng Phù Đổng từ số 14 Trần Hưng Đạo về địa điểm mới là số 12 Võ Thị Sáu.

Sau đó, ngày 08/12/1999, ông H có ký Hợp đồng với báo Sài Gòn giải phóng để đăng lời cảm ơn của nhà hàng Phù Đổng Thiên Vương vào các ngày 7, 8 và 9 tháng 12 năm 1999 với nội dung: "Nhân dịp kỷ niệm 8 năm ngày thành lập nhà hàng Phù Đổng Thiên Vương số 14 Trần Hưng Đạo, TPHCM chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách đã dành tình cảm đến nhà hàng chúng tôi trong thời gian qua. Đồng thời, sử dụng một phần lô gô mà công ty A đã đăng ký bảo hộ là hình vẽ nhà hàng in trên góc tờ đăng tin quảng cáo".

Ngày 27/1/2000, Công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương làm đơn xin đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và được cục Sở hữu công nghiệp cấp Giấy chứng nhận số 35309 (theo Quyết định Số 2314/QĐ-NH ngày 30/10/2000) bảo hộ nhãn hiệu chữ Phù Đổng Thiên Vương cho dịch vụ buôn bán tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa, mua bán đồ ăn thức uống các loại thuộc nhóm 35.

Đại diện của Công ty A đã có đơn gửi Văn phòng luật sư đề nghị Văn phòng cử luật sư giúp tư vấn và tham gia giải quyết tranh chấp quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa.

1. Giả sử anh/chị là luật sư được cử tư vấn, anh/chị sẽ tư vấn cho công ty A như thế nào?
2. Anh/chị hãy giúp công ty A chuẩn bị hồ sơ, văn bản lập luận để giải quyết tranh chấp quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa?

(Thí sinh được sử dụng các văn bản pháp luật)

ĐÁP ÁN

TT	Nội dung trả lời	Điểm
	Câu 1: Dân sự	
1.	**Những việc cần làm để xác định lỗi và trách nhiệm gây ra sự cố?** - Theo Điều 57 Luật xây dựng 2003, trong quá trình thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư có quyền i. "Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp để thực hiện các công việc trong quá trình thi công xây dựng công trình" ii.Thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng để kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết - Điều 2, Nghị định 209 cũng khẳng định chủ đầu tư có quyền " tổ chức kiểm định lại chất lượng công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng" Vì vậy, trong trường hợp này, công ty A có quyền yêu cầu các bên liên quan hợp tác để xác định nguyên nhân và tìm ra bên chịu trách nhiệm đối với sự cố. Nếu các bên không hợp tác hoặc không xác định được, công ty A có quyền mời một tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng ("Tổ tư vấn") để kiểm định chất lượng công trình, xác định nguyên nhân gây ra sự cố và lỗi tương ứng của các bên liên quan. Cần lưu ý rằng, nhà thầu C chỉ là nhà thầu phụ nên trong trường hợp sự cố xảy ra do lỗi của bên thiết kế phần mái thì công ty B vẫn phải chịu trách nhiệm giữa công ty A trong việc khắc phục sự cố, bồi thường thiệt hại.	1
2	**Trong trường hợp các bên không tự giải quyết được thì công ty A có quyền khởi kiện doanh nghiệp nào để yêu cầu booif thường thiệt hại? Anh/chị hãy xác định tư cách người tham gia tố tụng trong quan hệ tranh chấp?** Sau khi đã xác định được lỗi của bên gây ra sự cố như đã nêu tại câu 1 trên đây mà công ty A đã thông báo cho họ để khắc phục và nếu họ không khắc phục thì công ty sẽ thuê công ty khác tiến hành khắc phục sự cố và khởi kiện ra cơ quan tài phán có thẩm quyền yêu cầu Công ty gây ra sự cố bồi thường thiệt hại. Cụ thể: Nếu xác định lỗi là của công ty C thì công ty A có quyền khởi kiện công ty B. Trong trường hợp này, công ty B sẽ là bị đơn, Công ty C là người có	1

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

	quyền lợi nghĩa vụ liên quan, những người liên quan của công ty B tham gia với tư cách là người làm chứng; Nếu xác định là lỗi của công ty D thì công ty A có quyền khởi kiện công ty D. Trogn trường hợp này công ty D sẽ là người tham gia với tư cách bị đơn, những người liên quan của công ty B tham gia với tư cách là người làm chứng Nếu xác định là do lỗi hốn hợp của cả công ty C và D thì công ty A sẽ khởi kiện B và D ra tòa án. Trong trường hợp này, công ty B và D sẽ là đồng bị đơn, công ty C sẽ tham gia với tư cách có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. (Học viên chỉ cần xác định 1 trong 3 trường hợp hoặc cả 3 trường hợp)	
3	**Khi muốn thuê một công ty khắc phục sự cố Công ty A cần làm thế nào? Những chi phí cần để khắc phục sự cố do bên nào chịu?** Trước khi muốn thuê một công ty khác khắc phục sự cố, công ty A cần thuê một tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng để kiểm định chất lượng công trình để xác định lỗi doanh nghiệp đã gây ra sự cố. Sau đó, công ty A nên yêu cầu công ty gây ra sự cố phải khắc phục trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu quá thời hạn trên mà Công ty gây ra sự cố không khắc phục thì Công ty A sẽ thuê một công ty khắc phục sự cố. Về chi phí khắc phục sự cố, quan hệ thương mại giữa công ty A và Nhà thầu B và C là quan hệ cung ứng dịch vụ và giữa công ty A và công ty D quan hệ cung ứng dịch vụ và được điều chỉnh bởi luật thương mại 2005. Khoản 2, khoản 3 Điều 297, Luật thương mại 2005 quy định: "Trường hợp bên vi phạm giao thiếu hàng hoặc cung ứng dịch vụ không đúng hợp đồng thì phải giao đủ hàng hoặc cung ứng dịch vụ theo đúng thoả thuận trong hợp đồng. Trường hợp bên vi phạm giao hàng hoá, cung ứng dịch vụ kém chất lượng thì phải loại trừ khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ hoặc giao hàng khác thay thế, cung ứng dịch vụ theo đúng hợp đồng. Bên vi phạm không được dùng tiền hoặc hàng khác chủng loại, loại dịch vụ khác để thay thế nếu không được sự chấp thuận của bên bị vi phạm" và "Trong trường hợp bên vi phạm không thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này thì bên bị vi phạm có quyền mua hàng, nhận cung ứng dịch vụ của người khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá, dịch vụ ghi trong hợp đồng và bên vi phạm phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có; có quyền tự sửa chữa khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ và bên vi phạm phải trả các chi phí thực tế hợp lý". Do đó, sau khi xác định được bên vi phạm, công ty A có quyền yêu cầu bên	1

	vi phạm sửa chữa sự cố . Nếu bên vi phạm không thực hiện, công ty A có quyền mời công ty khác đến sửa chữa. Trong trường hợp này, mọi chi phí sửa chữa và chi phí liên quan sẽ do bên vi phạm chịu	
4	Theo anh/chị trong trường hợp này Công ty A phải khởi kiện ra cơ quan nào? Vì sao? Điều 10 Pháp lệnh số 08/2003/PL-UBTVQH11 về trọng tài thương mại ngày 25/2/2003 quy định: "Thỏa thuận trọng tài vô hiệu trong những trường hợp sau đây: 1…, 4. Thỏa thuận trọng tài không quy định hoặc quy định không rõ đối tượng tranh chấp, tổ chức trọng tài có thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp mà sau đó các bên cũng không có thỏa thuận bổ sung; Điểm a3, mục 1.2 phần 1 Nghị quyết số 05/2003/NQ-HĐTP được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 31/7/2003 quy định: " Đối với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 10 Pháp lệnh, là trường hợp nếu theo thỏa thuận trọng tài thì không thể xác định được đối tượng tranh chấp cụ thể là gì hoặc không thể xác định được Hội đồng trọng tài nào, Trung tâm trọng tài nào của Việt Nam có thẩm quyền giải quyết vụ này, nếu sau đó các bên không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận bổ sung được về việc xác định đối tượng tranh chấp cụ thể hoặc Hội đồng trọng tài cụ thể nào của Việt Nam có thẩm quyền giải quyết". Theo thông tin trên, các bên không thể xác định được Trung tâm trọng tài nào của Việt Nam là cơ quan giải quyết tranh chấp. Bởi vây, thỏa thuận trọng tài trong trường hợp này bị vô hiệu. Điều 10 Pháp lệnh số 08/2003/PL-UBTVQH11 về Trọng tài thương mại ngày 25/02/2003 quy định: "Trong trường hợp vụ tranh chấp đã có thỏa thuận trọng tài, nếu một bên khởi kiện tại tòa án, thì Tòa án phải từ chối thụ lý trừ trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu" Như vậy, trong trường hợp này công ty A có quyền khởi kiện công ty D ra tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.	1
5	Tư cách khởi kiện phải là công ty A Nội dung đơn khởi kiện phải đảm bảo theo quy định của Bộ luật TTDS	1

	Hồ sơ gửi kèm theo đơn khởi kiện gồm: - Hợp đồng thi côngn phần mài ký giữa công ty A với công ty D; - Hợp đồng thiết kế ký giữa công ty A và công ty B; - Hồ sơ thiết kế Công trình - Công văn trao đổi giữa các bên về sự cố (nếu có) - Bản kêt luận của tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng để kiểm định chất lượng công trình về nguyên nhân gây ra Sự cố lỗi của bên liên quan - Ảnh chụp phần mái công trình; - Giấy CNĐKKD của Công ty A; - Giấy ủy quyền của Công ty A cho luật sư - Tài liệu chứng minh thiệt hại thực tế	
	Câu 2 : Hình sự	
1	Theo quan điểm của anh/chị công an thành phố Hà Nội nên khởi tố ông D với tội danh nào sau đây? Điều 139 của Bộ luật hình sự số 15/1999/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 21/12/1999 (BLHS 1999) quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau: "Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm". Để cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi của ông D phải đáp ứng các yếu tố: "dùng thủ đoạn gian dối" và "chiếm đoạt tài sản của người khác" với giá trị từ 500 nghìn đồng trở lên hoặc dưới 500 nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng. Tren thực tế, ngay từ đầu, ông D đã có hành vi gian dối để vay được vốn từ ngân hàng B. Sau đó, khi nhận đươjc tiền vay từ ngân hàng ông D đã có hành vi chủ mưu chiếm đoạt khoản tiền vay được của ngân hàng rồi bỏ trốn. Việc sử dụng công ty A để vay vốn chỉ là hình thức đẻ che đậy mục đích chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng.	1

	Bởi vậy, hành vi của ông D đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.	
2	Luật sư cần chuẩn bị những thủ tục sau: Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận người bào chữa, hồ sơ gồm: - Đơn mời luật sư của bị can D hoặc thân nhân của gia đình bị can D; - Giấy giới thiệu của VPLS, Công ty luật vè việc làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận bào chữa; - Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư Bước 2: Vào trại tạm giam xin trích xuất phạm nhân, hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận người bào chữa, - Giấy giới thiệu của VPLS, Công ty luật về việc cử luật sư gặp bị can, bị cáo D; Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư.	1
3	1. Luật sư nên hỏi những câu hỏi sau: - Đề nghị ông tường thuật lại nội dung việc vay vốn? - Mục đích của việc chiếm dụng vốn? - Ông có bị ép cung, mớm cung hay dùng nhục hình không? - Ông đã sử dụng số tiền vay vốn để làm việc gì? - Ông có tiền sử về bệnh tâm thần không? - Ông có bị ai xúi giục, chỉ đạo không? - Vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột bị cáo có ai được tặng thưởng các danh hiệu vinh dự như: anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, mẹ Việt Nam anh hùng, nghệ sỹ nhân dân, nhà giáo ưu tú, thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú hoặc các danh hiệu cao quý khác theo quy định của Nhà nước không? - Bị cáo có phải là thương binh hoặc người thân thích như vợ, chồng, cha, mẹ, con (con đẻ hoặc con nuôi), anh, chị, em ruột là liệt sỹ không?	1
4	Tóm tắt bản luận cứ: - Giới thiệu tên tuổi, văn phòng luật sư công tác;	2

	- Trình bày tóm tắt nội dung diễn biến vụ án; - Trình bày những tình tiết và căn cứ pháp lý để giảm nhẹ cho thân chủ - Đề nghị hội đồng xét xử làm rõ những tình tiết chưa sáng tỏ trong vụ án có lợi cho thân chủ. Phương án 1: Theo tình tiết giảm nhẹ Phương án 2: Không phạm tội (nếu người bảo lãnh vẫn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh)	
Câu 3 : Kinh tế		
	Nguồn luật áp dụng: - Bộ luật tố tụng dân sự; - Điều 785, khoản 3 Điều 805 BLDS - Điều 6 (1.b) Nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy định chi tiết về Sở hữu công nghiệp	
1	Những vấn đề yêu cầu tư vấn: - Xác định tư cách pháp lý của ông Đỗ H; - Xác định tư cách tham gia tố tụng của các bên ; - Phạm vi, lĩnh vực vi phạm quyền sở hữu công nghiệp; - Thủ tục giải quyết tranh chấp.	1,5
2	Hồ sơ: * Phù Đổng Thiên Vương - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Phù Đổng Thiên Vương (4503/GP/TLDN)- Giây chứng nhận số 35309 (QĐ 2314/QĐ-NH); * Công ty A - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của "nhà hàng Phù đổng" Công ty A (Giấy phép 35/GP-UB; Quyết định 3730/QĐ-UB); - Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (Giấy chứng nhận 82102, QĐ 2905/QĐ- NH) * Các giấy tờ pháp lý liên quan đến việc nhượng vốn 1) Lập luận của luật sư	1 2,5

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn

– Ông Đỗ H không phải là thành viên công ty TNHH Phù ĐỔng Thiên Vương mà chỉ là người đại diện để quản lý nhà hàng theo sự ủy quyền Giám đốc của Công ty TNHH Phù Đỏng Thiên Vương.

- Công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương được thành lập theo quyết định của UBND TP HCM gồm 2 sáng lập viên là ông Đỗ T và ông Đỗ V. Nhà hàng Phù ĐỔng Thiên Vương thuộc công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương đứng tên đăng ký và nộp thuế làm nghĩa vụ với Nhà nước. Nay có tranh chấp về biển hiệu cửa hàng thì công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương là người tham gia tố tụng với tư cách là bị đơn của vụ kiện.

2) Xác định tư cách tham gia tố tụng của các bên:

- Nguyên đơn : Công ty TNHH A

- Bị đơn: Công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương

- Đại diện theo ủy quyền của bên bị đơn: Ông Đỗ H

3)

- Tòa án chấp thuận 1 phần yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH A đối với công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương do xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu hàng hóa ở nhóm dịch vụ "đồ ăn thức uống"

- Công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương có trách nhiệm sửa lại phần biển hiệu cửa hàng ở mặt phố Phù Đổng Thiên Vương sao cho chữ Phù Đổng Thiên Vương có chung một kích thước để trên cùng một mặt phẳng không gian, có măuf sắc và thiết kế dễ đọc.

- Công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương (cụ thể là nhà hàng số 14 Trần Hưng Đạo) không được phép sử dụng nhãn hiệu hàng hóa mang biển hiệu nhà hàng Phù Đổng Thiên Vương và lô gô có hình người cưỡi ngựa và dòng chữ nhà hàng Phù Đổng Thiên Vương ở bao bì đũa ăn và bao bì giấy ăn trong kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát.

4)

- Công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương chỉ vi phạm nhãn hiệu hàng hóa ở nhóm dịch vụ: "đồ ăn thức uống". Công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương không được lấy tên biển hiệu cửa hàng ăn uống giải khát là Phù Đổng Thiên Vương đối với dịch vụ "mua bán đồ ăn

	thức uống” - Cục Sở hữu công nghiệp chỉ có Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đã cấp cho Công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương đối với nhóm dịch vụ “đồ ăn thức uống”. Sở dĩ nhóm dịch vụ “ đồ ăn thức uống” của Công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương không được bảo họ chữ Phù Đổng Thiên Vương là do có chủ nhà hàng khác (nhà hàng Phù Đổng Thiên Vương) xâm phạm nhãn hiệu hàng hóa trong cùng một nhóm dịch vụ. - Đối với nhóm dịch vụ buôn bán tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa thì Công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương không vi phạm. Việc rút bảo hộ của Cục Sở hữu công nghiệp không đúng nghĩa với Công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương xâm phạm nhãn hiệu hàng hóa của Công ty A. Vì công ty A được cấp Giấy chứng nhận bảo hộ chữ nhà hàng Phù Đổng, còn Công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương lấy tên cửa hàng là Phù Đổng Thiên Vương. Giữa hai cụm từ này hoàn toàn khác nhau về kết cấu của câu và số lượng chữ của biển hiệu, không thể nhầm lẫn cho khách hàng. Mặt khác, Công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương có trụ sở tại số 14 Trần Hưng Đạo và có một mặt trụ sở nằm trên mặt phố Phù Đổng Thiên Vương. Vì vậy, việc đăng biển Phù Đổng Thiên Vương cũng là bình thường, không xâm phạm đến quyền sở hữu nhãn hiệu của Công ty TNHH A, không gây nhầm lẫn cho khách hàng và không vi phạm các quy định của pháp luật về việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ.	

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
KHU VỰC PHÍA NAM

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐỀ KIỂM TRA VIẾT

Môn: Kỹ năng hành nghề luật sư **Thời gian làm bài kiểm tra: 180 phút**

Câu 1 ***(Phần chung cho tất cả các thí sinh)*** **(6 điểm):**

Huỳnh Quang V làm nghề tài xế lái xe chở nước đá cây cho các đại lý, cửa hàng trong đó có cửa hàng của ông H. Biết V hàng ngày vẫn chở nước đá bằng xe cũ, ông H đã bàn với V là: ông H sẽ mua một xe tốt hơn để V về lái xe chở nước đá cho ông H, với điều kiện mỗi ngày V chở cho ông H khoảng 70 – 80 cây nước đá không lấy tiền lời. Ngoài định mức trên, V được quyền sử dụng xe chở nước đá cho các mối khác để lấy tiền, đồng thời V tự chịu trách nhiệm tu bổ, sửa chữa khi xe hư hỏng và chi phí xăng dầu.

Sau khi thống nhất, ngày 03/5/2008 ông H mua của bà L một chiếc xe ô tô hiệu Huyndai, biển số 54M 48xx với giá 41.000.000 đồng (bốn mươi mốt triệu đồng) về giao cho V sử dụng. Trong quá trình mua nước đá về bỏ mối, V còn nợ ông T (chủ hãng nước đá) 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng). Do ông T đòi nợ nhiều lần, V không có tiền trả nên V đã bán chiếc xe nêu trên cho ông T để cấn trừ số nợ nói trên rồi bỏ trốn.

Ngày 18/6/2012, ông H làm đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt xe của V với cơ quan công an quận X. Ngày 20/8/2012, Cơ quan điều tra Công an quận X khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Quang V về "Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 điều 140 Bộ luật hình sự và ra lệnh tạm giam đối với Huỳnh Quang V 03 tháng tính từ ngày bắt giam.

1. Anh/Chị có ý kiến gì đối với hoạt động tố tụng của Cơ quan Công an quận X đối với Huỳnh Quang V?

2. Nếu được ông H yêu cầu tham gia từ giai đoạn điều tra, để bảo vệ quyền lợi cho ông H, Anh/Chị sẽ kiến nghị những vấn đề gì với cơ quan điều tra và Viện kiểm sát quận X?

3. Tình huống bổ sung: Trong giai đoạn điều tra, ông T thừa nhận việc mua xe đó là sai. Tuy nhiên, tại phiên tòa, ông T phủ nhận lời khai tại Cơ quan điều tra, cho rằng việc cấn trừ nợ giữa ông và V là đúng.

Nếu là luật sư bảo vệ quyền lợi của ông H tại phiên tòa, Anh/Chị xử lý tình huống này như thế nào ?

ĐÁP ÁN CÂU 1:

Lưu ý: Thang điểm 10, chấm đến ¼ điểm (tức 0.25 điểm).

	Nội dung trả lời	Điểm
1. **(2.0 đ)**	- Về nội dung: Việc xác định tội danh với V "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 1 điều 140 Bộ luật hình sự là đúng người đúng tội. Bởi lẽ V đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm và nhận tài sản của ông H, có giá trị 41.000.000 đồng sau đó tự ý cấn trừ nợ cho ông T rồi bỏ trốn (theo điểm (a), khoản 1 Điều 140 BLHS.)	**1.0**
	- Về tố tụng: Do V phạm tội theo điểm (a) khoản 1, Điều 140 BLHS có mức hình phạt cao nhất đến 3 năm tù. Theo khoản 3 Điều 8 BLHS thì trường hợp này thuộc tội ít nghiêm trọng.	**0.5**
	- Theo khoản 1 Điều 120 BLTTHS, thời hạn tạm giam để điều tra với tội ít nghiêm trọng là không quá 02 tháng. Cơ quan điều tra công an quận X gia lệnh tạm giam lần đầu với V 03 tháng là vi phạm tố tụng.	**0.5**
2. **(2.0 đ)**	Nếu là người bảo vệ cho ông H trong giai đoạn điều tra, luật sư cần kiến nghị với Cơ quan điều tra công an và Viện kiểm sát quận X những vấn đề sau đây:	
	- Triệu tập ông T để lấy lời khai làm rõ việc ông T có biết xe đó không phải của V không?	~~**0.5**~~ 1.0
	- Lấy lời khai của bà L việc bà bán xe cho ông H đã làm thủ tục sang tên chưa, sang tên cho ai?	~~**0.5**~~
	- Làm rõ tính xác thực số nợ của V đối với ông T.	**0.5**
	- Yêu cầu thu hồi và trả xe lại cho ông H.	~~**0.5**~~ 1.0
3. **(2.0 đ)**	- Lập luận chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của ông H đối với chiếc xe giao cho V sử dụng.	**0.5**
	- Về trách nhiệm hình sự: Đồng ý việc truy tố đối với V về tội danh và điều luật đã phân tích ở trên.	**0.5**
	- Về trách nhiệm dân sự: Yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt và hoàn trả chiếc xe.	**0.5**

	- Trước ý kiến phủ nhận của ông T, cần phân tích hành vi của ông T có dấu hiệu của "Tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" theo Điều 250 BLHS. Từ đó, đề nghị hội đồng xét xử ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung (theo Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC ngày 27/8/2010).	**0.5**
	Tổng cộng:	**6.0**

Câu 2: ***(Phần tự chọn, thí sinh có thể chọn 1 trong 2 đề)*** **(4 điểm):**

Đề số 01:

Công ty A là một công ty sản xuất hàng tiêu dùng có thị phần chiếm hơn 40% trên thị trường liên quan tại Việt Nam. Công ty B là nhà phân phối hàng hóa của Công ty A ở Việt Nam. Năm 2014, Công ty A và Công ty B có ký một hợp đồng mua bán hàng hóa ("**Hợp đồng**"). Theo đó, Công ty A đồng ý bán cho Công ty B một loại mặt hàng tiêu dùng do mình sản xuất ("**Sản phẩm**").

1. Theo Hợp đồng, hai bên đồng ý giao hàng vào ngày 15/3/2014. Tuy nhiên, Công ty A quyết định giao hàng sớm cho Công ty B và hàng được giao vào ngày 7/3/2014. Do điều kiện kho bãi chật chội chưa đáp ứng được yêu cầu chứa hàng, Công ty B từ chối nhận hàng.

Anh/Chị hãy cho biết việc từ chối nhận hàng này của Công ty B có phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật không? Vì sao?

2. Hợp đồng có điều khoản như sau: "*Công ty A và Công ty B đồng ý rằng Công ty B sẽ phân phối lại Sản phẩm với mức giá không thấp hơn mức giá áp dụng cho Sản phẩm đó do Công ty A quy định tại từng thời điểm. Nếu Công ty B bán Sản phẩm không đúng theo giá mà Công ty A quy định thì Công ty A sẽ có quyền yêu cầu Công ty B chấm dứt Hợp đồng này.*"

Anh/Chị hãy cho biết quy định về giá như trên có phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh không? Vì sao?

3. Để thúc đẩy việc phân phối Sản phẩm, Công ty B thực hiện chương trình khuyến mãi tặng phiếu mua hàng giảm giá cho người mua. Theo đó, khi mua hàng của Công ty B với hóa đơn từ một số tiền nhất định trở lên, người mua sẽ nhận được một phiếu giảm giá 70% giá trị Sản phẩm khi mua Sản phẩm.

Anh/Chị hãy cho biết Công ty B có được phép thực hiện việc này không?

ĐÁP ÁN ĐỀ 1 (tự chọn)

Lưu ý: Thang điểm 10, chấm đến ¼ điểm (tức 0.25 điểm).

	Nội dung trả lời	Điểm
1. (1.0 đ)	**Anh/Chị hãy cho biết việc từ chối nhận hàng này của Công ty B có phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật không? Vì sao?**	
	Việc từ chối nhận hàng của Công ty B là phù hợp với quy định hiện hành.	**0.5**
	Theo quy định tại Điều 38 của Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội, nếu các bên không có thỏa thuận khác, trong trường hợp bên bán giao hàng trước thời hạn thì bên mua có quyền nhận hoặc không nhận hàng. Trong Hợp đồng chỉ đề cập đến ngày giao hàng là 15/3/2014 và không có thỏa thuận khác về ngày giao hàng, nên Công ty B có quyền từ chối nhận hàng.	**0.5**
2. (2.0 đ)	**Anh/Chị hãy cho biết quy định về giá như trên có phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh không? Vì sao?**	
	Quy định về giá như trên là không phù hợp với quy định hiện hành.	**0.5**
	Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 ngày 3 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội ("**Luật Cạnh tranh**") thì Công ty A là công ty có vị trí thống lĩnh thị trường (Công ty có thị phần chiếm trên 30% trên thị trường liên quan.	**0.5**
	Theo Hợp đồng, Công ty A không cho phép Công ty B bán lại Sản phẩm thấp hơn giá bán do Công ty A đưa ra. Căn cứ theo khoản 2 Điều 13 Luật Cạnh tranh, doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường như Công ty A bị cấm thực hiện hành vi "*ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng*".	**0.5**
	Theo khoản 3 Điều 27 Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh thì hành vi "*ấn định giá bán lại gây thiệt hại cho khách hàng là việc khống chế không cho phép các nhà phân phối, các nhà bán lẻ bán lại hàng hóa thấp hơn mức giá đã quy định trước*".	**0.5**
3. (1.0 đ)	**Anh/Chị hãy cho biết Công ty B có được phép thực hiện việc này không?**	
	Công ty B không được phép tặng phiếu mua hàng giảm giá có giá trị bằng 70% giá của dịch vụ, hàng hóa.	**0.5**

	Điều 5 của Nghị định số 37/2006/ND-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại quy định giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại. Do đó, Công ty B chỉ được phép tặng phiếu mua hàng giảm giá có giá trị tối đa bằng 50% giá Sản phẩm.	**0.5**
	Tổng cộng:	**4.0**

Đề số 02:

Từ năm 1988, ông X và bà Y là vợ chồng hợp pháp có đăng ký kết hôn tại UBND xã, có 02 người con chung sinh năm 1989 và 1991. Ngoài ra, ông X còn có 01 người con riêng với người vợ đã qua đời năm 1986. Người con này đã về chung sống với bà Y từ 3 tuổi, từ khi ông X và bà Y kết hôn với nhau. Bà Y và người con riêng của ông X đối xử với nhau như mẹ con. Đến năm 2013 bà Y qua đời, không để lại di chúc. Khi bà Y qua đời có người mẹ nuôi còn sống. Di sản của bà Y để lại là một căn nhà tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh (là tài sản riêng của bà Y). Người con riêng của ông X tranh chấp đòi hưởng thừa kế đối với di sản do bà Y để lại.

Nếu người con riêng của ông X yêu cầu tư vấn, Anh/Chị sẽ có ý kiến như thế nào về các vấn đề sau đây:

1. Người con riêng của ông X có tư cách là người thừa kế di sản của bà Y và có quyền khởi kiện tranh chấp thừa kế hay không? Vì sao?

2. Người mẹ nuôi của bà Y có được hưởng di sản thừa kế của bà Y hay không? Vì sao?

3. Những người nào là thừa kế của bà Y đối với căn nhà tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh? Di sản của bà Y được phân chia như thế nào?

ĐÁP ÁN ĐỀ 2 (tự chọn)

Lưu ý: Thang điểm 10, chấm đến ¼ điểm (tức 0.25 điểm).

	Nội dung trả lời	**Điểm**
1 **(1.5 đ)**	- Người con riêng của ông X có tư cách là người thừa kế di sản của bà Y với điều kiện phải chứng minh có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như mẹ con với bà Y (mẹ kế) (Điều 679 BLDS).	~~**0.75**~~ 0,50

	- Người con riêng của ông X có quyền khởi kiện để tranh chấp thừa kế di sản của bà Y với tư cách là con riêng của chồng nhưng có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như mẹ con với bà Y (mẹ kế). (Điều 161 BLTTDS)	~~0.75~~ 0,50
Câu 2 (1.0 đ)	- Người mẹ nuôi của bà Y phải chứng minh có quan hệ là mẹ nuôi của bà Y. - Nếu chứng minh được quan hệ trên, người mẹ nuôi của bà Y được hưởng di sản thừa kế của bà Y theo quy định của pháp luật về thừa kế. (Điều 676 BLDS)	**0.5** **0.5**
Câu 3 (2.0 đ)	- Những người thừa kế theo pháp luật của bà Y gồm có người mẹ nuôi, ông X (chồng), người con riêng của ông X và 02 người con chung của ông X và bà Y. Tổng số 05 người thừa kế. - Những người thừa kế của bà Y mỗi người được hưởng một phần bằng nhau đối với di sản của bà Y là 1/5 căn nhà tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. (Điều 676 và 679 BLDS)	**1.0** **1.0**
	Tổng cộng:	**4.0**

BỘ TƯ PHÁP
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

BÀI KIỂM TRA VIẾT

Môn: Pháp luật về luật sư, hành nghề luật sư và Quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp của luật sư

Thời gian làm bài kiểm tra: 90 phút

Số báo danh (Thí sinh phải ghi cả phần chữ và số)	**PHÒNG THI SỐ:**

Họ và tên thí sinh (Viết bằng chữ in hoa):……..

…….

Ngày tháng năm sinh:……../……../……nam/nữ…….....

Dân tộc:……...

Nơi sinh:…….

Hộ khẩu thường trú:……

Số Chứng minh nhân dân:……...

Là người tập sự thuộc Đoàn luật sư:……...

THÍ SINH KHÔNG VIẾT VÀO PHẦN NÀY

PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN

Giám thị số 1	**Giám thị số 2**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

SỐ PHÁCH:

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn

Đề chẵn

SỐ PHÁCH: (Thí sinh không viết vào phần này)

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
(20 câu tương ứng với 2 điểm)

Lựa chọn một phương án bạn cho là đúng nhất và khoanh tròn chữ a, b, c hoặc d đứng trước phương án đúng.

Câu 1. Nguyên tắc hành nghề của luật sư là:

a) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.

b) Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư.

d) Cả ba phương án trên.

Câu 2. Luật sư vi phạm quy định của Luật Luật sư thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật:

a) Khiển trách hoặc cảnh cáo.

b) Tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn luật sư.

c) Khiển trách hoặc cảnh cáo hoặc tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn luật sư từ sáu tháng đến hai mươi bốn tháng hoặc xoá tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư.

d) Xoá tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư.

Câu 3. Theo quy định của Luật Luật sư, nguyên tắc quản lý luật sư và hành nghề luật sư được thực hiện như sau:

a) Kết hợp quản lý nhà nước với chế độ tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư.

b) Nhà nước thống nhất quản lý về luật sư và hành nghề luật sư.

c) Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư thực hiện việc tự quản đối với luật sư.

d) Cả ba phương án trên đều sai.

Câu 4. Luật sư không được thực hiện hành vi nào dưới đây:

a) Sách nhiễu, lừa dối khách hàng.

b) Nhận, đòi hỏi thêm bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ khách hàng ngoài khoản thù lao và chi phí đã thoả thuận với khách hàng trong hợp đồng dịch vụ pháp lý.

c) Móc nối, quan hệ với người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức khác để làm trái quy định của pháp luật trong việc giải quyết vụ, việc.

d) Cả ba phương án trên.

Câu 5. Theo quy định của Luật Luật sư, tiêu chuẩn để trở thành luật sư là:

a) Công dân Việt Nam, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư.

b) Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có có bằng cử nhân luật, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư.

c) Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư.

d) Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư.

Câu 6. Điều kiện hành nghề của luật sư là:

a) Có Chứng chỉ hành nghề luật sư do Bộ Tư pháp cấp và gia nhập một Đoàn luật sư.

b) Có Chứng chỉ hành nghề luật sư do Bộ Tư pháp cấp.

c) Có Chứng chỉ đã đỗ kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

d) Cả ba phương án trên đều sai.

Câu 7. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư gồm:

a) Liên đoàn luật sư Việt Nam.

b) Liên đoàn luật sư Việt Nam và các Đoàn luật sư ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Liên đoàn luật sư Việt Nam, các Đoàn luật sư ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức hành nghề luật sư.

d) Cả ba phương án trên đều sai.

Câu 8. Luật sư không được thực hiện hành vi nào dưới đây:

a) Cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập nhau trong cùng vụ án hình sự, vụ án dân sự, vụ án hành chính, việc dân sự, các việc khác theo quy định của pháp luật.

b) Cố ý cung cấp hoặc hướng dẫn khách hàng cung cấp tài liệu, vật chứng giả, sai sự thật; xúi giục người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, đương sự khai sai sự thật hoặc xúi giục khách hàng khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện trái pháp luật.

c) Tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.

d) Cả ba phương án trên.

Câu 9. Theo quy định của Luật Luật sư, thời gian đào tạo nghề luật sư là:

a) 06 tháng.

b) 18 tháng.

c) Do cơ sở đào tạo nghề luật sư tự quy định.

d) Cả ba phương án trên đều sai.

Câu 10. Theo quy định của Luật Luật sư và văn bản hướng dẫn thi hành, cơ sở đào tạo nghề luật sư là:

a) Học viện Tư pháp.

b) Học viện Tư pháp, cơ sở đào tạo nghề luật sư của Liên đoàn luật sư Việt Nam.

c) Cơ sở đào tạo nghề luật sư của Liên đoàn luật sư Việt Nam.

d) Cơ sở đào tạo nghề luật sư theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Câu 11. Thẩm quyền quy định Chương trình khung đào tạo nghề luật sư là:

a) Thủ tướng Chính phủ.

b) Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

c) Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam.

d) Giám đốc Học viện Tư pháp.

Câu 12. Theo quy định của Luật Luật sư, thì thẩm quyền tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư là:

a) Hội đồng kiểm tra do Học viện Tư pháp thành lập.

b) Hội đồng kiểm tra do Liên đoàn luật sư Việt Nam thành lập.

c) Hội đồng kiểm tra do Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập.

d) Cả 3 phương án a, b, c đều sai.

Câu 13. Chứng chỉ hành nghề luật sư bị thu hồi khi:

a) Không còn thường trú tại Việt Nam.

b) Bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật.

c) Được tuyển dụng, bổ nhiệm là cán bộ, công chức, viên chức.

d) Tất cả các trường hợp trên.

Câu 14. Luật sư có các nghĩa vụ sau đây:

a) Tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ.

b) Tham gia tố tụng đầy đủ, kịp thời trong các vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu.

c) Thực hiện trợ giúp pháp lý.

d) Tất cả các nghĩa vụ trên.

Câu 15. Tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự bao gồm:

a) Văn phòng luật sư, công ty luật.

b) Chi nhánh của văn phòng luật sư, công ty luật.

c) Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam; chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

d) Tất cả các tổ chức hành nghề nêu trên.

Câu 16. Theo quy định của Luật Luật sư và văn bản hướng dẫn thi hành, hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề luật sư gồm:

a) Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư hoặc giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề luật sư.

b) Giấy đề nghị đăng ký tập sự hành nghề luật sư; giấy xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư về việc nhận tập sự; bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư hoặc giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề luật sư.

c) Giấy đề nghị đăng ký tập sự hành nghề luật sư; giấy xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư về việc nhận tập sự.

d) Giấy đề nghị đăng ký tập sự hành nghề luật sư.

Câu 17. Khi hành nghề, luật sư không được:

a) Tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;

b) Sử dụng thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

c) Cả phương án a, b đều đúng.

d) Cả phương án a, b đều sai.

Câu 18. Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý phải lập:

a) Hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với vụ, việc có mức thù lao từ 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) trở lên.

b) Phiếu thoả thuận thực hiện dịch vụ pháp lý đối với vụ, việc có mức thù lao dưới 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng).

c) Phương án a, b đều đúng.

d) Phương án a, b đều sai.

Câu 19. Theo quy định của Luật Luật sư, luật sư được hiểu là:

a) Luật sư là người thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức (được gọi chung là khách hàng).

b) Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật Luật sư.

c) Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật Luật sư, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là khách hàng).

d) Cả ba phương án trên đều sai.

Câu 20. Mỗi luật sư hướng dẫn chỉ được hướng dẫn:

a) Không quá ba người tập sự tại cùng một thời điểm.

b) Không quá năm người tập sự tại cùng một thời điểm.

c) Không quá hai người tập sự tại cùng một thời điểm.

d) Không giới hạn số lượng người tập sự.

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 1: (Câu hỏi tự luận (4 điểm)

Anh/Chị cho biết nội dung Quy tắc ứng xử khi có tranh chấp quyền lợi với đồng nghiệp? Hãy đưa ra ví dụ minh họa và phân tích ví dụ đó.

Câu 2: Tình huống tự luận (4 điểm)

Vào ngày 24/5/2010, ông B là cha của bị cáo Y đến văn phòng luật sư A để trình bày sự việc của Y. Sau khi trao đổi, văn phòng luật sư A đã nhận vụ việc và cử luật sư bào chữa cho bị cáo Y với tiền thù lao là 5 triệu đồng căn cứ theo mức 100.000 đồng/giờ. Ngoài ra, trong quá trình thương thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý, ông B đã yêu cầu luật sư của văn phòng luật sư A hứa là sẽ bào chữa cho bị cáo Y với mức án cải tạo không giam giữ nhưng luật sư A không

hứa với ông B bất cứ điều gì. Sau phiên xét xử, bị cáo Y được Tòa án cho hưởng án cải tạo không giam giữ. Lúc đó, luật sư A yêu cầu ông B phải chi thêm cho mình 5 triệu đồng tiền thưởng do đã bào chữa cho bị cáo Y mức hình phạt cải tạo không giam giữ.

Anh/Chị cho biết luật sư A có vi phạm Quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp luật sư hay không? Tại sao?

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

BÀI GIẢI

Phần 2: Tự luận

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐỀ KIỂM TRA VIẾT
Môn: Kỹ năng hành nghề luật sư

Câu 1 *(Chung cho tất cả các thí sinh)*: **6 điểm**

Bà Phạm Thị Diện đến Văn phòng luật sư Nguyễn Văn T. trình bày:

Cha mẹ bà là cụ Phạm Dược và cụ Trần Thị Thi sinh được ba người con gồm: Phạm Thế Ánh, Phạm Thị Sách và Phạm Thị Diện. Trong ba anh chị em thì có bà Phạm Thị Sách xuất cảnh sang Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 1990, hiện đang định cư tại bang California, Hoa Kỳ; bà Phạm Thị Diện theo chồng về ở tại huyện TH, tỉnh PY; còn ông Phạm Thế Ánh ở tại thành phố QN, tỉnh BĐ.

Năm 1968, cụ Dược và cụ Thi có mua một ngôi nhà cấp 4 được xây dựng trên diện tích đất 168 m2 tại số 59 đường Trần Thị Kỷ, phường NM, thành phố QN, tỉnh BĐ. Tuy chưa làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở nhưng hợp đồng mua bán nhà có chính quyền địa phương chế độ cũ xác nhận và cho đến khi hai cụ mất thì không có tranh chấp với ai.

Cụ Phạm Dược mất năm 1973, cụ Trần Thị Thi mất năm 2000 đều không để lại di chúc. Ngôi nhà nói trên do ông Phạm Thế Ánh cùng vợ và các con đang quản lý sử dụng. Giữa năm 2006, bà Diện đến gặp ông Phạm Thế Ánh đề nghị giải quyết chia thừa kế nhà đất cha mẹ để lại nhưng ông Ánh không đồng ý và nói rằng nhà đất này là thuộc quyền sở hữu của ông. Chứng cứ ông Ánh đưa ra là một tờ "Biên bản chứng kiến việc giao tiền" lập ngày 13/5/1985 trong đó ghi nội dung: *Ngôi nhà số 59 Trần Thị Kỷ trước đây do bà Trần Thị Thi + anh Phạm Thế Ánh, chị Phạm Thị Sách cùng nhau xây dựng để ở; chị Sách đang ở chung với bà Thi và anh Ánh trong nhà này nhưng do xích mích với anh Ánh nên chị Sách đã nhận của anh Ánh 1,5 lượng vàng để đi tìm chỗ ở khác và không còn quyền hạn gì trong căn nhà nói trên; kể từ ngày 13/5/1985 chị Sách đã nhận đủ vàng thì anh Ánh được trọn quyền sở hữu nhà, không ai được tranh chấp*. Biên bản này có chữ ký của cụ Trần Thị Thi, ông Phạm Thế Ánh, bà Phạm Thị Sách cùng một số nhân chứng và có xác nhận của UBND phường NM, thành phố QN. Cuối năm 2006, khi Ủy ban

LUẬT SƯ FDVN
Hotline: 0966.666.666 web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn

nhân dân phường NM hòa giải thì ông Ánh nói: *"nhà đất cha mẹ để lại tôi không phủ nhận"*.

Đầu tháng 01/2007, bà Diện đã khởi kiện đến Tòa án yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật đối với di sản do cha mẹ để lại là nhà đất nêu trên. Vụ án đã được thụ lý vào ngày 31/01/2007. Trong quá trình giải quyết vụ án thì ông Phạm Thế Ánh bị bệnh chết vào năm 2009. Sau đó, vợ ông Ánh là bà Phạm Thị Mạnh cùng các con gồm: Phạm Thị Ánh Tuyết, Phạm Thế Dũng, Phạm Thế Cường, Phạm Thị Phi Yến, Phạm Thanh Tân, Phạm Thị Duyên, Phạm Thị Tố Trinh đã ủy quyền cho anh Phạm Thế Tuấn (con trai thứ ba của ông Ánh, bà Mạnh) đại diện tham gia tố tụng. Anh Tuấn dứt khoát không đồng ý yêu cầu khởi kiện của bà Diện vì lý do: nhà đất tranh chấp là của bà Thi, ông Ánh, bà Sách bỏ tiền ra mua được thể hiện trong "Biên bản chứng kiến việc giao tiền" lập ngày 13/5/1985; bà Sách đã nhận của ông Ánh 1,5 lượng vàng và cam kết không còn quyền lợi gì đối với ngôi nhà này nữa, còn bà Diện không có quyền gì cả.

Cũng trong quá trình giải quyết vụ án, bà Phạm Thị Sách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có văn bản ủy quyền cho bà Phạm Thị Diện đại diện cho bà tham gia tố tụng.

Câu hỏi:

1. Bà Diện yêu cầu luật sư tư vấn, hướng dẫn bà cần thu thập những tài liệu, chứng cứ gì để có thể được Tòa án chấp nhận cho yêu cầu khởi kiện của bà. Anh/chị hãy thực hiện yêu cầu này.

2. Là luật sư được phân công bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bà Diện, anh/chị hãy chuẩn bị lập luận để phản bác lại ý kiến của phía bị đơn cho rằng nhà đất đang tranh chấp hiện nay là của phía bị đơn, bà Diện không có quyền đối với nhà đất này.

3. Tại phiên tòa sơ thẩm, phía bị đơn cho rằng nếu nhà đất tranh chấp được xác định là của cụ Dược và cụ Thi để lại thì thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế đối với phần di sản của cụ Dược đã hết vì lý do cụ Dược đã chết từ năm 1973,

LUẬT SƯ FDVN
Hãy tin tưởng web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn

quá thời hạn 10 năm kể từ ngày mở thừa kế. Theo anh (chị), trong trường hợp vụ án này, ý kiến nêu trên của phía bị đơn có đúng không? Tại sao?

4. Tại bản án sơ thẩm của TAND tỉnh BĐ có ghi: *"Di sản thừa kế được chia cho hàng thừa kế thứ nhất có ba người gồm: ông Phạm Thế Ánh, bà Phạm Thị Sách, bà Phạm Thị Diện. Ông Ánh mất năm 2009 nên những người thừa kế thế vị của ông Ánh là các con ông Ánh bao gồm: chị Phạm Thị Ánh Tuyết, anh Phạm Thế Dũng, anh Phạm Thế Tuấn, anh Phạm Thế Cường, chị Phạm Thị Phi Yến, anh Phạm Thanh Tân, chị Phạm Thị Duyên, chị Phạm Thị Tố Trinh".*

Anh/chị có nhận xét gì về nhận định trên của bản án sơ thẩm.

(Thí sinh được sử dụng các văn bản quy phạm pháp luật)

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐÁP ÁN

Câu hỏi 1: Tư vấn, hướng dẫn những tài liệu cần thu thập: **1,5 điểm**

- **Ý 1:** Các giấy tờ, tài liệu chứng minh về quyền thừa kế như: Giấy chứng tử của cụ Dược, cụ Thi; Giấy khai sinh của chị Diện hoặc lý lịch (nếu không có Giấy khai sinh)... 0,5 điểm

Nếu thí sinh nêu thêm các tài liệu khác như Giấy khai sinh của các đồng thừa kế khác, hộ khẩu, giấy tờ xác nhận địa chỉ cư trú... là tốt, nhưng các tài liệu nêu thêm này không bắt buộc trong câu hỏi này.

- **Ý 2:** Các giấy tờ, tài liệu chứng minh về di sản do cụ Dược, cụ Thi để lại: 0,5 điểm

+ Hợp đồng mua bán nhà giữa cụ Dược, cụ Thi và chủ cũ vào năm 1968. *0,25 điểm*

+ Biên bản hòa giải tại UBND phường Ngô Mây (trong đó ông Ánh đã thừa nhận nhà đất do cha mẹ để lại) *0,25 điểm*

Nếu thí sinh nêu thiếu 1 trong 2 tài liệu trên (hợp đồng, biên bản hòa giải), nhưng nêu được các tài liệu sau đây vẫn cho đủ 0,25 điểm để bù cho ý nêu thiếu, vì các tài liệu này đều có giá trị trong việc chứng minh nhà đất do cụ Dược, cụ Thi để lại:

+ Tài liệu về nộp thuế nhà đất từ năm 1968 sau khi cụ Dược, cụ Thi mua nhà (đứng tên chủ nhà nộp thuế là cụ Dược/cụ Thi).

+ Ý kiến của bà Sách khai về nhà đất tranh chấp do cha mẹ để lại.

- **Ý 3**: Tài liệu chứng minh bà Sách xuất cảnh và định cư tại Hoa Kỳ vào tháng 4/1990 (để xác định chưa hết thời hiệu khởi kiện, do áp dụng Nghị quyết số 1037/NQ ngày 27/7/2006 của UBTV Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở phát sinh trước ngày 01/7/1991 có người nước ngoài tham gia). 0,5 điểm

LUẬT SƯ FDVN
Website: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn

Câu hỏi 2: Lập luận phản bác lại ý kiến của phía bị đơn cho rằng nhà đất đang tranh chấp hiện nay là của phía bị đơn, bà Diện không có quyền đối với nhà đất này: **2,50 điểm**

Khẳng định ý kiến nêu trên của phía bị đơn là không có căn cứ, bởi lẽ:

- Nhà đất tranh chấp là của cụ Dược và cụ Thi để lại. 0,50 điểm

+ Cụ Dược và cụ Thi mua nhà của chủ cũ có Hợp đồng mua bán nhà được chính quyền chế độ cũ xác nhận. *0,25 điểm*

+ Ông Ánh thừa nhận tại buổi hòa giải tại UBND phường Ngô Mây. *0,25 điểm.*

Nếu thí sinh bị thiếu ý Hợp đồng mua nhà hoặc thiếu ý ông Ánh thừa nhận nhà đất do cha mẹ để lại trong Biên bản hòa giải tại UBND phường, nhưng nêu được ý sử dụng tài liệu đã thu thập được trong câu hỏi 1 về hóa đơn nộp thuế, ý kiến của bà Sách khai nhà đất do cha mẹ để lại để đưa vào chứng minh cho lập luận nhà đất tranh chấp là do cụ Dược, cụ Thi để lại thì vẫn cho 0,25 điểm để bù cho ý nêu thiếu.

- Cụ Dược, cụ Thi chết đều không để lại di chúc định đoạt tài sản cho ông Ánh hay bất cứ ai. 0,50 điểm

- Phân tích Biên bản chứng kiến việc giao tiền mà phía bị đơn cho rằng với Biên bản này thì nhà đất này là của ông Ánh. 1,25 điểm

+ Trong Biên bản chứng kiến việc giao nhận tiền ngày 13/5/1985 không hề nói nhà đất này do bà Thi, ông Ánh và bà Sách góp tiền mua, mà chỉ nói là cùng nhau xây dựng để ở. Nội dung ghi bà Thi, ông Ánh, bà Sách cùng nhau xây nhà để ở đã trái với Hợp đồng mua bán nhà do cụ Dược, cụ Thi mua từ năm 1968 thể hiện rõ mua bán nhà (có ngôi nhà cấp 4). *0,25 điểm*

LUẬT SƯ ĐỀN

+ Biên bản chứng kiến việc giao nhận tiền chỉ có ý nghĩa về việc chứng minh ông Ánh đã giao đủ 1,5 lượng vàng cho bà Sách, không có ý nghĩa chứng minh về quyền sở hữu nhà ở. *0,25 điểm*

+ Tại thời điểm lập Biên bản chứng kiến việc giao nhận tiền ngày 13/5/1985, đã mở thừa kế đối với ½ di sản thuộc quyền sở hữu của cụ Dược. Biên bản này lập không có sự tham gia của bà Diện là không thể hiện đầy đủ ý chí của tất cả các đồng thừa kế. Việc bà Sách nhận của ông Ánh 1,5 lượng vàng để ra khỏi nhà không ảnh hưởng đến quyền lợi của bà Diện đối với di sản thừa kế, nên ông Ánh không thể là người sở hữu riêng đối với phần di sản cụ Dược để lại. *0,50 điểm*

+ Khi cụ Thi chết vào năm 2000, mở thừa kế đối với phần di sản thuộc quyền sở hữu của cụ Thi, phần di sản này chưa được chia, trong đó có quyền lợi của bà Diện và bà Sách. *0,25 điểm*

- Ngoài Biên bản nói trên, phía bị đơn không có bất cứa tài liệu nào khác chứng minh nhà đất tranh chấp là do ba người gồm bà Thi, ông Ánh, bà Sách cùng mua chung hoặc đã thuộc quyền sở hữu của ông Ánh. 0,25 điểm.

<u>Câu hỏi 3</u>: 1,0 điểm

- Bị đơn cho rằng đã hết thời hiệu khởi kiện chia thừa kế đối với phần di sản thuộc quyền sở hữu của cụ Dược là không đúng. 0,25 điểm

- Giải thích tại sao: 0,75 điểm

(1) Đây là tranh chấp thừa kế nhà ở: giao dịch dân sự về nhà ở;

(2) Cụ Dược mất năm 1973: giao dịch dân sự về nhà ở phát sinh trước ngày 01/7/1991;

(3) Bà Sách xuất cảnh định cư ở Hoa Kỳ từ tháng 4/1990: có người Việt Nam định cư ở nước ngoài từ trước ngày 01/7/1991tham gia giao dịch.

=> thuộc trường hợp áp dụng Nghị quyết số 1037/NQ- UBTVQH ngày 27/7/2006 của UBTV Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở phát sinh trước ngày 01/7/1991 có người nước ngoài tham gia. *0,50 điểm*

LUẬT SƯ FDVN

+ Áp dụng Điều 1, Điều 22, Điều 39 Nghị quyết số 1037/NQ nêu trên => vẫn còn thời hiệu khởi kiện. *0,25 điểm*

Lưu ý: *- Nếu thí sinh chỉ nói áp dụng Nghị quyết 1037 mà không nêu cụ thể ba điều kiện để được áp dụng NQ 1037như trên, nhưng lại nêu được ý giải thích sau đây thì vẫn được cho đủ điểm theo đáp án:*

Những vụ tranh chấp thừa kế mà thời điểm mở thừa kế trước ngày 10/9/1990- ngày Pháp lệnh Thừa kế có hiệu lực thì thời hiệu khởi kiện là 10 năm tính từ ngày 10/9/1990. Đối với vụ tranh chấp thuộc trường hợp áp dụng NQ 1037 thì thời gian từ ngày 01/7/1996- ngày Bộ luật Dân sự 1995 có hiệu lực đến ngày 01/9/2006- ngày NQ 1037 có hiệu lực là 10 năm 02 tháng không tính vào thời hiệu khởi kiện, nên đến ngày 10/11/2010 mới hết thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế.

- Nếu thí sinh trả lời đã hết thời hiệu khởi kiện nhưng giải thích lý do là áp dụng Nghị quyết 02/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao để chia tài sản chung là sai, nên không có điểm của phần giải thích, vì trường hợp này không áp dụng Nghị quyết 02 được do không thỏa mãn điều kiện "các đồng thừa kế không tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận tài sản của người chết để lại chưa chia"đã được quy định cụ thể trong Nghị quyết (ông Ánh khi còn sống và các đồng thừa kế của ông Ánh sau khi ông Ánh chết đều nói rằng nhà đất tranh chấp đã là sở hữu của ông Ánh vì ông Ánh đưa cho bà Sách 1,5 lượng vàng để bà Sách ra đi, còn bà Diện không có quyền gì cả).

Câu hỏi 4: Bình luận: **1,0 điểm**

- **Ý 1:** Không phải thừa kế thế vị, vì ông Ánh chết sau cụ Dược và cụ Thi. Căn cứ quy định tại Điều 677 Bộ luật Dân sự. 0,5 điểm

- **Ý 2:** Vì coi là thừa kế thế vị nên Tòa sơ thẩm đã không đưa bà Phạm Thị Mạnh là vợ ông Ánh vào đồng thừa kế của ông Ánh, làm thiệt hại đến quyền lợi của bà Mạnh. Lẽ ra bà Mạnh phải được được hưởng thừa kế đối với phần di sản ông Ánh được chia từ di sản cụ Dược, cụ Thi để lại. 0,5 điểm.

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn

ĐỀ THI HỌC PHẦN *LUẬT SƯ VÀ NGHỀ LUẬT SƯ*

Khóa đào tạo luật sư 13.1 tại TP.HCM (Lớp A, B, C, D)

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

PHẦN 1 – LÝ THUYẾT

Câu 1. Anh/chị hãy trình bày nhận thức của mình về tính "trung thực" được quy định trong nguyên tắc hành nghề của luật sư.

Câu 2. Hãy phân tích làm rõ những việc luật sư không được làm trong quan hệ với cơ quan tiến hành tố tụng và với cơ quan nhà nước khác.

PHẦN 2 – TÌNH HUỐNG

Tình huống 1

Chị Trần Thị M sau khi có chứng chỉ đào tạo nghề luật sư đã được Văn phòng luật sư X nhận làm người tập sự dưới sự hướng dẫn của Trưởng Văn phòng là luật sư Nguyễn Văn T và được Đoàn Luật sư tỉnh K có quyết định công nhận. Khi vào tập sự tại văn phòng, theo yêu cầu của Luật sư T là cần phải trang bị thêm các phương tiện, thiết bị và trả tiền thuê văn phòng nên chị M đóng góp 15 triệu đồng cho luật sư T. Tuy nhiên, trong quá trình chị M tập sự, phát hiện thấy chị M có hành vi lôi kéo khách hàng của Văn phòng để làm riêng, luật sư T đã có văn bản đề nghị Đoàn luật sư tỉnh K ra quyết định kỷ luật xóa tên chị M ra khỏi danh sách người tập sự.

Câu hỏi 1. *Theo anh/chị, Đoàn luật sư tỉnh K có thể xóa tên chị M ra khỏi danh sách người tập sự được không? Giải thích tại sao?*

Tình tiết bổ sung

Khi biết luật sư T đã có văn bản đề nghị Đoàn luật sư tỉnh K ra quyết định kỷ luật xóa tên mình ra khỏi danh sách người tập sự, chị M có đơn khiếu nại và yêu cầu luật sư T phải trả lại 15 triệu đồng chị đã đưa cho luật sư T.

Câu hỏi 2. *Theo anh/chị, yêu cầu của chị M có được chấp nhận không? Tại sao?*

Tình huống 2

Luật sư K thuộc Văn phòng luật sư X được văn phòng cử làm người bào theo chế định bào chữa chỉ định cho bị cáo N, bị Tòa án đưa ra xét xử về một tội phạm có mức hình phạt là tử hình. Luật sư K đã đến gặp bà M, là mẹ của bị cáo N và nói rằng: việc bào chữa cho bị cáo N là rất khó khăn và phức tạp, rất có thể bị cáo sẽ bị kết án tử hình; nếu gia đình chi cho luật sư K thêm một khoản tiền thì luật sư sẽ hết sức tích cực bào chữa, hy vọng bị cáo chỉ bị kết án tù chung thân.

Câu hỏi 3. *Anh/chị có nhận xét như thế nào về hành động của luật sư K? Giải thích tại sao lại có nhận xét như vậy?*

Tình huống 3

Luật sư A đã được Cơ quan điều tra cấp giấy chứng nhận là người bào chữa cho bị cáo X, trong một vụ án mà X bị khởi tố và tạm giam về tội trộm cắp tài sản. Cha mẹ cua bị cáo X khi gặp luật sư A đã nói: Điều tra viên được giao điều tra vụ án đã gặp họ và nói rằng nếu họ chịu chi một khoản tiền (khá lớn) thì Điều tra viên sẽ tìm mọi cách để "giúp" cho bị cáo X được tại ngoại; họ rất thương con và cũng không thiếu gì tiền nên đề nghị luật sư cho họ cách giải quyết.

Câu hỏi 4. *Nếu là luật sư A, anh/chị sẽ giải quyết tình huống này như thế nào? Giải thích tại sao?*

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC PHẦN *LUẬT SƯ VÀ NGHỀ LUẬT SƯ*

Khóa đào tạo Luật sư 13.1 (Lớp A, B, C, D) tại Tp.HCM

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

PHẦN 1 – LÝ THUYẾT

CÂU	YÊU CẦU NỘI DUNG TRẢ LỜI	ĐIỂM
1 (2,5đ)	**Trình bày nhận thức về tính "trung thực" trong nguyên tắc hành nghề của luật sư:** *** Với bản thân:** - Tôn trọng sự lựa chọn luật sư của khách hàng; chỉ nhận vụ việc theo khả năng chuyên môn, điều kiện của mình và thực hiện vụ việc trong phạm vi yêu cầu hợp pháp của khách hàng (Quy tắc 6.2 Quy tắc đạo đức). - Giải thích rõ cho khách hàng biết về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ trong quan hệ với luật sư, tính hợp pháp trong yêu cầu của khách hàng, những khó khăn thuận lợi… (Quy tắc 6.3)	0,5đ
	*** Với khách hàng:** - Không xúi giục, kích động khách hàng kiện tụng hoặc có hành vi khác trái pháp luật (Quy tắc 14.1); - Không tạo ra các tình huống xấu, những thông tin sai sự thật, bất lợi cho khách hàng để lôi kéo đe dọa, làm áp lực để tăng mức thù lao đã thỏa thuận hoặc mưu cầu lợi ích bất chính khác từ khách hàng (Quy tắc 14.6); - Không sử dụng thông tin biết từ vụ việc mà luật sư đảm nhận để mưu cầu lợi ích cá nhân (Quy tắc 14.7); - Không được làm cho khách hàng nhầm lẫn về khả năng, trình độ chuyên môn của mình, đưa ra những lời hứa hẹn để lừa dối khách hàng (Quy tắc 14.10); - Không có những lời lẽ gây bất lợi cho khách hàng của mình (Quy tắc 23.3).	0,75đ
	*** Với cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan nhà nước khác:** - Tôn trọng sự thật khách quan, không suy đoán chủ quan mang tính chất kích động, quy chụp, kết tội người khác… không cố tình trì hoãn, gây trở ngại cho việc xét xử bằng những phương cách bất hợp lý trái đạo đức (Quy tắc 23.3); - Không vì quyền lợi của khách hàng mà cố tình cung cấp những thông tin, tài liệu, chứng cứ mà luật sư biết rõ là sai sự thật, tham gia hay hướng dẫn khách hàng tạo thông tin, tài liệu, chứng cứ sai sự thật để cung cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng hoặc thực hiện những hành vi khác với mục đích lừa dối cơ quan tiến hành tố tụng (Quy tắc 24.2); - Không tự mình hoặc giúp khách hàng thực hiện những hành vi bất hợp pháp nhằm trì hoãn hoặc gây khó khăn cho cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ việc (Quy tắc 24.3).	0,75đ
	*** Với đồng nghiệp:** - Không sử dụng những biện pháp cạnh tranh không lành mạnh (Quy tắc 18); - Xúi giục khách hàng từ chối đồng nghiệp để nhận vụ việc cho mình (Quy tắc 20.5.3)	0,25đ
	*** Với các cơ quan thông tin đại chúng:** - Có thái độ tôn trọng và hợp tác trong việc cung cấp thông tin trung thực, chính xác, khách quan theo yêu cầu của các cơ quan này, nếu những thông tin đó không làm ảnh hưởng tới quy tắc bảo mật theo quy định của pháp luật và quyền lợi hợp pháp của khách hàng (Quy tắc 26.2);	0,25đ

LUẬT SƯ FDVN

	- Luật sư không được sử dụng cơ quan thông tin đại chúng để phản ánh sai sự thật nhằm mục đích cá nhân, động cơ khác hoặc tạo dư luận nhằm bảo vệ quyền lợi không hợp pháp của khách hàng (Quy tắc 26.3); - Việc quảng cáo phải theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về các cam kết trong quảng cáo về chất lượng dịch vụ đối với xã hội (Quy tắc 27).	
2 (2,0đ)	**Phân tích làm rõ những việc luật sư không được làm trong quan hệ với cơ quan tiến hành tố tụng:** - Nêu quy tắc 24 và phân tích đầy đủ từng ý từng Quy tắc 24.1 đến 24.7	1,5đ
	Phân tích làm rõ những việc luật sư không được làm trong quan hệ với cơ quan nhà nước khác: - Nêu và phân tích nội dung của Quy tắc 25.4.	0,5đ

PHẦN 2 – TÌNH HUỐNG

CÂU	YÊU CẦU NỘI DUNG TRẢ LỜI	ĐIỂM
1 (1,0đ)	Với những việc làm của chị M như trong tình huống nêu, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư có thể căn cứ vào điểm đ khoản 1 Điều 35 Thông tư số 21/2010/TT-BTP ngày 01/12/2010 về quy chế tập sự hành nghề luật sư: xóa tên chị M ra khỏi danh sách người tập sự vì đã có những vi phạm: - Khoản 3 Điều 14 Luật luật sư: "người tập sự hành nghề luật sư được giúp luật sư hướng dẫn trong hoạt động nghề nghiệp; không được nhận thực hiện dịch vụ pháp lý của khách hàng". - Khoản 1, 2, 5 Điều 11 Thông tư số 21/2010/TT-BTP ngày 01/12/2010 về quy chế tập sự hành nghề luật sư: + khoản 1 Điều 11 nêu: "tuân thủ các quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư"; + khoản 2 Điều 11 nêu: "tuân theo điều lệ Đoàn luật sư nơi đăng ký tập sự, quy tắc đạo đức và ứng xử trong hành nghề luật sư". + khoản 5 Điều 11 nêu: "tuân theo nội quy của tổ chức hành nghề luật sư".	0,5đ 0,5đ
2 (1,5đ)	- Nếu chị M tự nguyện đóng góp thì không được chấp nhận; - Nếu do M và luật sư T thỏa thuận thì căn cứ vào nội dung thỏa thuận giữa hai bên. Nếu kkhông giải quyết được, chị M có thể khởi kiện luật sư T ra tòa án nơi có Văn phòng luật sư X hoạt động hoặc nơi cư trú của luật sư T.	0,5đ 1,0đ
3 (1,5đ)	*** Nhận xét về hành động của luật sư K:** trái với nguyên tắc hành nghề luật sư, Quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư và các văn bản pháp luật khác có liên quan: *** Giải thích vì sao có nhận xét đó:** Với hành động luật sư K gặp bà M (mẹ của bị cáo N) đề nghị chi thêm một khoản tiền cho luật sư thì luật sư sẽ tích cực và làm hết sức mình để bào chữa tốt nhất cho bị cáo. Luật sư K đã vi phạm khoản 4 Điều 5 Luật luật sư "sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng". - Luật sư K cũng vi phạm khoản 5 Điều 11 Nghị định 28/2007 ngày 26/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư và Mục I.2 TTLT số 66/2007/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn thù lao… của luật sư trong trường hợp được cơ quan tố tụng yêu cầu: "ngoài khoản thù lao và chi phí do cơ quan tiến hành tố tụng thanh toán, luật sư không được đòi hỏi thêm bất cứ khoản tiền nào từ bị can, bị cáo hoặc thân nhân của họ". - Luật sư K vi phạm Quy tắc đạo đức 14.3: "Gợi ý hoặc đặt điều kiện để khách hàng tặng cho tài sản của khách hàng cho luật sư"… - Luật sư K vi phạm Quy tắc đạo đức 14.5: "đòi hỏi từ khách hàng hoặc người có quyền lợi liên	0,5đ 1,0đ

LUẬT SƯ FDVN
Hotline: web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn

	quan với khách hàng bất kỳ khoản tiền chi thêm hoặc tặng vật nào khoản thù lao và các chi phí kèm theo đã thỏa thuận, trừ trường hợp khách hàng tự nguyện thưởng cho luật sư khi kết thúc dịch vụ”. - Luật sư K vi phạm Quy tắc đạo đức 14.6: “Tạo ra các tình huống xấu, những thông tin sai sự thật, bất lợi cho khách hàng để lôi kéo, đe dọa, làm áp lực nhằm tăng mức thù lao đã thỏa thuận hoặc mưu cầu lợi ích bất chính khác từ khách hàng”.	
4 **(1,5đ)**	**Nếu là luật sư A, tôi sẽ giải quyết tình huống này:** *** Thể hiện sự chia sẻ với những bức xúc với tình cảm và nguyện vọng của cha mẹ X và giải thích về mặt pháp luật để cha mẹ bị cáo X hiểu rõ:** - Trách nhiệm của người luật sư phải sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho X; - Giải thích để cha mẹ X hiểu việc dùng tiền không thể giải quyết được yêu cầu của gia đình mà đó là hành vi trái pháp luật. *** Hướng dẫn cho cha mẹ X muốn cho X tại ngoại có thể làm đơn xin bảo lĩnh cho X (theo Điều 92 BLTTHS) nhưng với điều kiện:** - Trong đơn phải có ít nhất là hai người (ở đây cha, mẹ X) đứng ra bảo lĩnh; - Khi bảo lĩnh, cha mẹ X phải làm giấy cam đoan không để X tiếp tục phạm tội và đảm bảo sự có mặt của X theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra. - Đơn bảo lĩnh phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cha mẹ X cư trú về việc cha mẹ X có đủ điều kiện bảo lĩnh (về tư cách, phẩm chất tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật). - Cơ quan điều tra sẽ xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và nhân thân của X để Quyết định cho cha, mẹ X bảo lĩnh. - Sau khi được bảo lĩnh nếu cha mẹ X vi phạm nghĩa vụ đã cam đoan phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ đã cam đoan và trong trường hợp này X sẽ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác.	0,5đ 1,0đ

HỌC VIỆN TƯ PHÁP
CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐỀ THI HỌC PHẦN

Chuyên đề về luật sư và nghề luật sư
Khóa đào tạo Luật sư 8.1 tại TP. Hồ Chí Minh (lớp D, E, F)
Thời gian làm bài : 180 phút

Phần I. Lý thuyết

Câu 1 (1.5 điểm)

Anh (chị) hãy phân tích nguyên tắc hành nghề luật sư : *" Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng"*.

Câu 2 (2 điểm)

Vì sao *nói " Thực hiện trợ giúp miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách là nghĩa vụ cao cả của luật sư "* ? Theo anh (chị), để thực hiện nghĩa vụ đó, luật sư cần phải làm gì ?

Câu 3 (1 điểm)

Anh (chị) hãy giải thích tại sao đối với các vụ án hình sự, Nhà nước lại quy định mức trần trong cách tính thù lao không vượt quá 100.000 đồng/1 giờ làm việc của luật sư (khoản 1 Điều 10 Nghị định số 28/2007/NĐ – CP) và đối với những vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu thì mức thù lao được trả cho luật sư là 120.000 đồng / 01 ngày làm việc của luật sư (khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28).

Phần II. Tình huống

Luật sư A hành nghề với tư cách cá nhân, đã nhận lời bảo vệ quyền lợi cho người bị hại X trong một vụ án hình sự từ giai đoạn điều tra cho đến hết phiên tòa sơ thẩm. Luật sư A đã nộp các giấy tờ cần thiết, trong đó có hợp đồng dịch vụ pháp lý với X cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh N nhưng chưa được cơ quan này cấp giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi cho đương sự. Do thấy luật sư A chỉ tư vấn cho mình (vì chưa được tham gia vụ án) và tỏ ra không hiệu quả nên sau khi có cáo trạng của Viện kiểm sát, người bị hại X và luật sư A đã thống nhất không tiếp tục thực hiện hợp đồng dịch vụ nữa. Tuy nhiên, do hai bên chưa thỏa thuận được mức thù lao cho những công việc mà luật sư A đã thực hiện nên hợp đồng chưa được thanh lý dứt điểm. Tại phiên tòa xét xử vụ án hình sự, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trong quá trình điều tra bổ sung, gia đình Y (là bị cáo trong vụ án) đã nhờ luật sư A bào chữa cho Y. Luật sư A đã nhận lời và ký hợp đồng dịch vụ pháp lý bào chữa cho bị cáo Y.

Câu 4 (1.5 điểm)

Theo anh (chị), việc luật sư A nhận bào chữa cho bị cáo Y có đúng pháp luật hay không ? Tại sao ?

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn

Tình tiết bổ sung

Cơ quan điều tra Công an tỉnh N đã từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư A vì cho rằng luật sư A đã tham gia vụ án với tư cách người bảo vệ quyền lợi cho người bị hại X, mà quyền lợi của người bị hại X đối lập với quyền lợi của bị cáo Y. Trong đơn khiếu nại và các tài liệu kèm theo gửi tới Cơ quan điều tra Công an tỉnh N, luật sư A đưa ra bản thanh lý hợp đồng với người bị hại X và trình bày rằng trước đây luật sư chưa được cấp giấy chứng nhận tham gia vụ án với tư cách người bảo vệ quyền lợi cho bị hại X và thực tế luật sư cũng mới chỉ tư vấn cho bị hại X mà thôi.

Câu 5 (1.5 điểm)

Theo anh (chị), luật sư A có vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp của luật sư không ? Tại sao ? Việc Cơ quan điều tra Công an tỉnh N từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư A có đúng không ? Tại sao ?

Tình tiết bổ sung

Trong hợp đồng dịch vụ pháp lý ký với đại diện của bị cáo Y, giờ làm việc của luật sư A được tính là 16 giờ/ 1ngày (bao gồm 8 giờ làm việc ban ngày và 8 giờ nghiên cứu hồ sơ vụ án vào ban đêm) kể từ ngày ký kết hợp đồng; ngoài ra, điều khoản về quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ trong hợp đồng có ghi : " *nếu bị cáo Y được TAND tuyên án và cho hưởng án treo thì ngoài khoản thù lao tính theo giờ làm việc, luật sư A còn được thưởng thêm số tiền là 100.000.000 đồng* ".

Câu hỏi 6 (1 điểm)

Theo anh (chị), cách tính thù lao và điều khoản " thưởng" trong hợp đồng dịch vụ pháp lý nói trên là :

a. Đúng quy định của pháp luật:

b. Trái quy định của pháp luật:

c. Ý kiến khác.

Anh (chị) hãy giải thích cho sự lựa chọn của mình.

Tình tiết bổ sung

Để " chắc ăn", gia đình bị cáo Y đã thuê thêm luật sư B cùng tham gia bào chữa cho bị cáo Y tại phiên tòa sơ thẩm. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện việc bào chữa, hai luật sư A và B đã không thống nhất được định hướng bào chữa cho bị cáo Y.

Câu hỏi 7 (1 điểm)

Nếu anh (chị) là một trong hai luật sư A và B, anh chị sẽ xử sự như thế nào ?

Học viên được phép sử dụng các văn bản pháp luật.

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

ĐỀ THI MÔN KỸ NĂNG TRANH TỤNG VỤ ÁN DÂN SỰ

Thời gian làm bài: 180 phút

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

Ông Trần Văn Thái được Công ty liên doanh TNHH Sao Việt nhận vào làm việc từ ngày 5/8/2007. Sau một thời gian làm việc, hai bên đã ký hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm (từ 14/8/2007 đến 14/8/2008). HĐLĐ có những nội dung cơ bản sau: Địa điểm làm việc: Hải Thành, Huyện Nam Sách, thành phố H. Công việc phải làm: cán bộ kỹ thuật; Mức lương chính: 3.500.000 đồng/tháng.

Trong quá trình làm việc tại công ty, ông Thái đã có hành vi vi phạm nội quy lao động của công ty. Cụ thể, ngày 1/10/2007, ông Thái đi làm muộn 15 phút. Vi phạm này của ông Thái đã được Trưởng phòng bảo vệ nhắc nhở bằng miệng. Ngày 2/11/2007, ông Thái có biểu hiện say rượu trong giờ làm việc. Phòng Hành chính – Nhân sự của công ty đã gọi ông Thái lên và khiển trách bằng miệng. Ngày 1/3/2008, ông Thái bị phát hiện ngủ trong giờ làm việc. Hành vi này của ông Thái đã bị công ty lập biên bản, ông Thái đã ký vào biên bản do công ty lập.

Ngày 3/3/2008 Hội đồng kỷ luật của công ty đã họp và quyết định xử lý kỷ luật ông Thái bằng hình thức chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn trong thời gian 6 tháng. Ngày 4/3/2008, Tổng giám đốc Công ty Sao Việt đã quyết định điều chuyển ông Thái lên Văn phòng công ty tại phường Nguyễn Bính, thành phố H. Công việc của ông Thái tại văn phòng công ty là trực điện thoại và vào sổ công văn đến, công văn đi với mức lương là 2.700.000 đồng/tháng.

Ngày 15/10/2008, ông Thái nghỉ 01 ngày không xin phép. Ngày 16/10/2008, ông Thái được Phòng Hành chính – Nhân sự gọi lên, hỏi lý do nghỉ. Chiều ngày 16/10/2008, một nhân viên của Phòng Hành chính – Nhân sự đã giao cho ông Thái bản Thông báo kỷ luật sa thải.

Cho rằng việc công ty kỷ luật sa thải mình là trái pháp luật, ngày 26/11/2008, ông Thái đã đến Văn phòng Luật sư nhờ luật sư giúp ông khởi kiện vụ tranh chấp tại Toà án.

Tại văn phòng luật sư, ông Thái trình bày: mong muốn của ông khi khởi kiện vụ tranh chấp đến tòa án là: (1) Tòa án tuyên quyết định kỷ luật sa thải của công ty Sao Việt là trái pháp luật; (2) Công ty Sao Việt phải bồi thường tiền lương cho ông Thái trong những ngày không được làm việc; 02 tháng tiền lương và thanh toán tiền trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật

Câu hỏi 1: (1 điểm): Xác định quan hệ pháp luật có tranh chấp trong vụ kiện trên?

Tình tiết bổ sung

Giả thiết rằng: trước khi đến gặp luật sư, ông Thái và Công ty Sao Việt đã có buổi hòa giải do Phòng Lao động – Thương binh - Xã hội thành phố H chủ trì. Tại buổi hòa giải, giám đốc công ty Sao Việt đã đồng ý nhận ông Thái trở lại làm việc và bồi thường tiền lương cho ông trong những ngày không được làm việc. Phòng Lao động – Thương binh - xã hội đã lập Biên bản hòa giải thành. Nhưng khi ông Thái đến Phòng Hành chính – Nhân sự của Công ty để nhận công việc thì Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự của Công ty nói với ông Thái là giám đốc Công ty không đồng ý thực hiện nội dung đã ghi trong Biên bản hòa giải thành của Phòng lao động – Thương binh – xã hội thành phố H.

Ông Thái băn khoăn không biết Tòa án có thụ lý đơn khởi kiện của ông không vì ông đã ký tên vào Biên bản hòa giải thành do Phòng Lao động – Thương binh và xã hội thành phố H lập

Câu hỏi 2: (1 điểm): Anh (chị) cần trao đổi với ông Thái như thế nào trong tình huống trên?

Tình tiết bổ sung

Công ty Sao Việt là công ty liên doanh giữa một công ty nhựa của Việt Nam và một công ty của Hàn Quốc. Công ty có trụ sở chính tại thành phố H, tỉnh D. Ông Thái có hộ khẩu thường trú tại huyện Nam Sách, tỉnh D.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Xác định tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa ông Thái và công ty Sao Việt trong trường hợp ông Thái quyết định khởi kiện. Lý giải cho sự lựa chọn của anh (chị)?

Tình tiết bổ sung

Sau khi nhận được đơn khởi kiện của ông Thái, Tòa án đã quyết định thụ lý giải quyết vụ án. ***Trong công văn trả lời tòa án, Công ty Sao Việt trình bày***: ông Thái đang bị áp dụng hình thức kỷ luật chuyển làm việc khác, ngày 15/10/2008, ông Thái lại tự ý nghỉ 01 ngày không xin phép. Như vậy, ông Thái đã có hành vi tái phạm. Do đó, công ty có quyền áp dụng hình thức kỷ luật sa thải với ông Thái theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 85 BLLĐ.

Câu hỏi 4: (1 điểm): Theo anh (chị), hành vi nghỉ 01 ngày không xin phép (vào ngày 15/10/2008) của ông Thái có phải là hành vi tái phạm theo điểm b khoản 1 Điều 85 BLLĐ không? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Tại Bản tự khai, đại diện công ty Sao Việt trình bày: công ty mới chỉ ra Thông báo kỷ luật sa thải chứ chưa hề tiến hành kỷ luật sa thải ông Thái. Từ ngày 18/11/2008 đến 30/11/2008 công ty đã 3 lần có thư mời ông Thái đến công ty để họp Hội đồng kỷ luật nhưng ông Thái đều không đến với lý do: quan hệ lao động giữa ông và công ty đã chấm dứt từ ngày 17/10/2008; bất kể cuộc họp nào cũng không có giá trị vì hiện nay ông không phải là người lao động của công ty. Do công ty đã mời 3 lần bằng văn bản mà ông Thái không đến nên ngày 31/11/2008 công ty đã triệu tập Hội đồng kỷ luật. Tại cuộc họp các thành viên đã thống nhất xử lý kỷ luật ông Thái theo hình thức sa thải.

Tại Bản tự khai, ông Thái trình bày: khi công ty giao cho ông Thông báo kỷ luật sa thải, Công ty đã thanh toán cho ông những khoản tiền sau: tiền lương đến ngày 16/10/2008; tiền phép năm 2007 còn 6 ngày chưa nghỉ. Ông đã nhận khoản tiền này tại Phòng tài vụ của công ty.

Câu hỏi 5 (1,5 điểm): Theo anh (chị) Thông báo kỷ luật sa thải ngày 16/10/2008 của công ty Sao Việt có giá trị như 1 quyết định kỷ luật sa thải không? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Sau khi tiến hành hòa giải giữa các đương sự không thành, Tòa án đã mở phiên tòa lao động sơ thẩm. Tại phiên tòa, đại diện Công ty Sao Việt tham gia phiên tòa yêu cầu Tòa án buộc ông Thái phải có trách nhiệm thanh toán số tiền còn nợ của Công ty là 20.000.000 đồng. Đây là số tiền ông Thái tạm ứng tại Phòng Tài vụ của công ty để nghiên cứu chế tạo các quả lô kỹ thuật.

Câu hỏi 6: (1 điểm) Yêu cầu của công ty Sao Việt có được HĐXX chấp nhận giải quyết trong vụ án này không? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà, đại diện Công ty Sao Việt trình bày: sau khi hợp đồng lao động ký ngày 14/8/2007 hết hạn, do ông Thái làm việc không có hiệu quả nên Công ty không ký tiếp hợp đồng lao động với ông Thái. Vì vậy, nếu công ty không ra quyết định kỷ luật sa thải ông Thái thì công ty vẫn có quyền chấm dứt hợp đồng lao động với ông Thái do hợp đồng lao động ký với ông Thái đã hết hạn.

Tại phiên tòa, ông Thái trình bày: khi hợp đồng lao động ký ngày 14/8/2007 hết hạn, mặc dù công ty không ký hợp đồng lao động mới với ông nhưng ông vẫn tiếp tục làm việc tại công ty và được công ty trả lương đầy đủ

Câu hỏi 7: (1 điểm): Anh (chị) có đồng ý với quan điểm trên của đại diện công ty Sao Việt tại phiên tòa sơ thẩm không? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa, ông Thái trình bày: Rạng sáng ngày 15/10/2008, con ông bị sốt cao 40° c nên ông phải đưa con vào bệnh viện cấp cứu. Ngày hôm sau, khi ông đi làm Phòng Hành chính – Nhân sự của công ty có gọi ông lên, hỏi lý do ông nghỉ việc. Ông Thái đã trình bày lý do và xuất trình cho Phòng Hành chính – Nhân sự Sổ khám bệnh của con ông. Tuy nhiên, cuối buổi làm việc, một nhân viên của Phòng Hành chính – Nhân sự đã giao cho ông Thông báo kỷ luật sa thải. Ông đã nhận được tiền lương đến hết ngày 16/10/2008 và tiền phép của những ngày chưa nghỉ.

Tại phiên tòa, đại diện công ty Sao Việt trình bày: Ngày 16/10/2008, công ty mới chỉ ra Thông báo kỷ luật sa thải chứ chưa hề tiến hành kỷ luật sa thải. Trước khi ra quyết định kỷ luật sa thải ông Thái, công ty đã triệu tập Hội đồng kỷ luật. Thành phần tham gia gồm có: Ban giám đốc, đại diện Phòng Hành chính – Nhân sự, đại diện của Ban chấp hành công đoàn của công ty. Cuộc họp chỉ vắng mặt ông Thái vì ông Thái đã được mời 3 lần mà không đến. Tại cuộc họp này, mọi người đều nhất trí kỷ luật sa thải ông Thái.

Câu hỏi 8 (2,5 điểm) Là luật sư của ông Thái, anh (chị) cần lập luận như thế nào trước HĐXX để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ.

(Đề thi được sử dụng BLTTDS, BLLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành)

ĐÁP ÁN MÔN KỸ NĂNG TRANH TỤNG CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ

Câu hỏi	Nội dung cần trả lời	Điểm
Câu 1 (1 đ)	- Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải - Học viên phân tích theo dữ kiện bài ra, yêu cầu khởi kiện của ông Thái; Điều 41, 42 và Điều 85 BLLĐ	0.5 0.5
Câu 2 (1đ)	- Tòa án sẽ thụ lý đơn khởi kiện của ông Thái (nếu các điều kiện khởi kiện khác đảm bảo) vì Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội không phải là chủ thể có thẩm quyền hòa giải tranh chấp lao động tại cơ sở. Do đó, Biên bản hòa giải thành do Phòng LĐ – TB và XH lập không có giá trị pháp lý. Tranh chấp của ông Thái được xem như chưa hòa giải tại cơ sở - Học viên phân tích theo Điều 165; K1 Điều 166 BLLĐ	0,5 0,5
Câu 3 (1 đ)	- Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án là tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương ▪ Phân tích dữ kiện bài ra và khoản 1 Điều 31 BLTTDS để xác định thẩm quyền theo loại việc – "tranh chấp về kỷ luật lao động theo hình thức sa thải" ▪ Phân tích dữ kiện bài ra và khoản 1 Điều 33 BLTTDS để xác định thẩm quyền của tòa án cấp huyện ▪ Phân tích dữ kiện bài ra và điểm a khoản 1 Điều 35 BLTTDS để xác định thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ - Tòa án nơi bị đơn là công ty Sao Việt có trụ sở chính.	0,25 0,25 0,25 0,25
Câu 4 (1 đ)	- Hành vi nghỉ 01 ngày không xin phép (vào ngày 15/10/2008) không phải là hành vi tái phạm theo điểm b khoản 1 Điều 85 BLLĐ vì: ▪ Thời điểm ông Thái bị xử lý kỷ luật chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn là vào ngày 3/3/2008. Đến ngày 3/9/2008, ông Thái đương nhiên được xóa kỷ luật lao động. (phân tích theo Điều 86, K1 Điều 88 BLLĐ) ▪ Do đó, ngày 15/10/2008 ông Thái có hành vi vi phạm (nghỉ 01 ngày không xin phép) không được coi là hành vi tái phạm (phân tích theo Điều 9 Nghị định 41/CP ngày 6/7/1995)	0,25 0,75